Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **001516**
(20 MAR. 2024)

77"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, los artículos décimo y cuadragésimo sexto de la Resolución 2814 del 4 de diciembre de 2023[1] y el artículo séptimo de la Resolución 2829 de 2023[2], y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturalesdel país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

1 Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones.

2 Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, creados mediante Resolución 2814 de 2023 (…).

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *"toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativay financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAM0069)

1.1 Mediante Resolución No. 0022 del 7 de enero de 1994, el INDERENA otorgó Licencia Ambiental a la sociedad ECOPETROL S.A. para la construcción de la ampliación de la red de transporte de crudo de Puerto Serviez - Sebastapol y del gasoducto puerto Serviez - Vasconia, en los departamentos de Boyacá y Santander.

1.2 A través de Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, en adelante MMA, otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de conversión a gasoducto del oleoducto Central de Los Llanos en el tramo La Belleza Vasconia, en los departamentos de Santander y Boyacá.

1.3 Por medio de Resolución No. 111 del 3 de febrero de 1995, el entonces MMA otorgó Licencia Ambiental a ECOPETROL S.A. para la construcción del Gasoducto La Belleza- Cogua.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1.4 Mediante la Resolución No. 778 del 26 de julio de 1995, el entonces MMA otorgó Licencia Ambiental a ECOPETROL S.A. para la construcción del Gasoducto Barrancabermeja- Neiva y sus 18 ramales de distribución.

1.5 A través de Auto No. 383 del 17 de junio de 1997, el entonces MMA ordenó la acumulación de los expedientes 113 (conversión a gasoducto del Oleoducto Central de los Llanos en el tramo La BellezaVasconia), 229 (Gasoducto La Belleza-Bogotá) y 512 (construcción de variantes Puerto Serviéz - Vasconia y Puerto Serviéz - Sebastopol), al expediente LAM0069 (Gasoducto Barrancabermeja-Neiva) y aprobó el Plan de Contingencia - PDC de operación del Gasoducto Centro Oriente, tramo Barrancabermeja - Neiva y desde Vasconia hasta Cogua.

1.6 Por medio de Resolución No. 1270 del 22 de noviembre de 1996, el entonces MMA modificó la Resolución No. 778 de 1995, gasoducto Barranca-Neiva, en el sentido de autorizar a Ecopetrol la construcción de otro ramal a la termoeléctrica La Dorada, municipio de la Dorada, Caldas.

1.7 A través de Resolución No. 1132 del 31 de diciembre de 1998, el entonces MMA modificó el artículo primero de la Resolución No. 778 de 1995, con el objeto de adicionar la instalación de la estación compresora intermedia en Vasconia, municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, para el proyecto Gasoducto Barranca-Neiva.

1.8 Mediante Resolución No. 1150 del 27 de noviembre de 2002, el entonces MMA modificó la Resolución No. 111 de 1995 del Gasoducto La Belleza - Bogotá, en el sentido autorizar a ECOGAS la construcción y operación de la variante entre Puente Guillermo (Puente Nacional) y Sucre Oriental (Chiquinquirá).

1.9 A través de Resolución No. 0854 del 17 de mayo de 2007, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en adelante MAVDT, autorizó la cesión de una Licencia Ambiental a la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., otorgada mediante Resolución No. 778 del 26 de julio de 1995, modificada mediante las Resoluciones No. 1270 del 22 de noviembre de 1996 y 1132 del 31 de diciembre de 1998; la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 111 del 3 de febrero de 1995, modificada por la Resolución No. 1150 del 27 de noviembre de 2002, y la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994.

1.10 Por medio de la Resolución No. 1295 del 18 de julio de 2008, el MAVDT modificó el artículo primero de la Resolución No. 111 del 3 de febrero de 1995 y autorizó la construcción y operación de la variante de Checua.

1.11 A través de la Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009, el entonces MAVDT modificó las Resoluciones No. 406 del 24 de noviembre de 1994 y 1132

del 31 diciembre 1998, en el sentido de adicionar la instalación de la estación compresora intermedia en Vasconia, municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) para el proyecto Gasoducto Barrancabermeja – Neiva y autorizó la construcción de un Loop de 58 km de longitud aproximada con 16" de diámetro, localizado entre la abscisa K255+000 y el K313+000.

1.12 Mediante la Resolución No. 2295 del 26 de noviembre de 2009, el MAVDT modificó la Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994, modificada por la Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009, en el sentido de incluir la autorización para la construcción y operación de un Loop de aproximadamente 34 km de longitud en 16 pulgadas de diámetro, entre las abscisas K221+000 (Con K0 en Cusiana) y K255+000 (Con K0 en Cusiana). Tramo comprendido entre la trampa de raspadores La Belleza, en el municipio de La Belleza (Santander), y la válvula Camilo en el municipio de Otanche (Boyacá), del gasoducto Vasconia – La Belleza.

1.13 Por medio de Resolución No. 0171 del 14 de marzo de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante ANLA, tomó medidas de ajuste vía seguimiento a la medida de compensación indicada en el artículo octavo de la Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009, tendiendo en cuenta las valoraciones técnicas consignadas en el Memorando Técnico 2400-3-138486 del 26 de diciembre de 2011.

1.14 A través de Resolución No. 1087 del 31 de octubre de 2013, la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 778 de 1995 y sus modificaciones, en el sentido de autorizar la construcción y operación de la variante río Guarinó, de aproximadamente 4,5 km de longitud, a localizarse entre las abscisas K274+500 y K279+000, en el sector Puerto Salgar – Mariquita, departamento del Tolima.

1.15 Por medio de Auto No. 3321 del 4 de agosto de 2014, ANLA efectuó seguimiento y control ambiental a las obligaciones de inversión del 1% asociadas al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO, teniendo en cuenta las valoraciones efectuadas en el Concepto Técnico No. 5366 del 28 de noviembre de 2013.

1.16 Mediante el Auto No. 3241 del 11 de agosto de 2015, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental a las obligaciones de inversión del 1% y de compensación forestal asociadas al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 3534 del 15 de julio de 2015.

1.17 Por medio del Auto No. 06253 del 17 de octubre de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO,

teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 3510 del 3 de julio de 2018.

1.18 Mediante Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994 y sus modificaciones, en el sentido de autorizar la construcción del Loop de 30" y 22 km de longitud, denominado Puerto Romero – Vasconia, municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), para el proyecto "Gasoducto La Belleza –Vasconia.

1.19 A través de Auto No. 09821 del 8 de octubre de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el el Concepto Técnico No. 5006 del 13 de agosto de 2020.

1.20 Por medio de Resolución No. 0657 del 9 de abril de 2021, la ANLA modificó la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada con Resolución No. 778 de julio 26 de 1995, para el proyecto Gasoducto Barrancabermeja - Neiva y sus diez y ocho ramales de distribución, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas el Concepto Técnico No. 1711 del 08 de abril de 2021.

1.21 A través del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 06233 del 08 de octubre de 2021.

1.22 Mediante la Resolución No. 1993 del 14 de septiembre de 2022, la Autoridad Nacional modificó la Resolución No. 778 de 26 de julio de 1995, en el sentido de incluir el desarrollo del proyecto denominado "Ampliación de la capacidad de transporte en el tramo Mariquita – Gualanday: Nueva ECG Venadillo".

1.23 Por medio del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 6547 del 25 de octubre de 2022.

1.24 Por medio de Acta No. 235 del 12 de mayo de 2023, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, teniendo en cuenta las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 2462 del viernes, 12 de mayo de 2023.

1.25 A través del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, teniendo como fundamento el Concepto Técnico No. 6269 del miércoles, 27 de septiembre de 2023, en el cual se realizó verificación del ICA No. 17, presentado

mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022). Fecha de corte documental 31 de julio de 2023 para Contingencias.

1.26 Por medio del radicado ANLA 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023, la sociedad presentó documento denominado ajuste al ICA 17, el cual fue allegado mediante radicado ANLA 20234700349331 del 24 de agosto de 2023.

II. Antecedentes sancionatorios (SAN0028-00-2024)

Como consecuencia del seguimiento ambiental efectuado al proyecto "Gasoducto Centro Oriente – GCO", con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de esta Autoridad remitió al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales el Memorando No. 20234705307743 del 22 de diciembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación,preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, la Licencia Ambiental para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente – GCO", fue otorgada por el entonces Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994. Por lo que, en virtud del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad es competente para iniciar, impulsar y llevar hasta su culminación el procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 002814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, en su artículo primero las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental. (…) 7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de acuerdo con lo establecido normatividad aplicable.",* de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

IV. Caso concreto:

Los hechos por el cuales se ordena el inicio de esta actuación sancionatoria contra la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., tienen origen en el seguimiento y control ambiental al proyecto "Gasoducto Centro Oriente – GCO", producto del cual el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de esta Autoridad emitió el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a lo siguiente:

> ***"Hecho 1:*** *Por no presentar los documentos de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar que se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2, artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.*
>
> *En cumplimiento del numeral 33 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre del 2023.*
>
> ***Hecho 2:*** *Por no presentar el análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, Municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos. Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia. Con base en este análisis, el planteamiento y ejecución las medidas de reducción del riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo*

2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012.

En cumplimiento del Numeral 1 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y Numeral 1 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 3: *Por no presentar las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, considerando como mínimo, lo siguiente:*

a. Actualización e inclusión en los procesos morfométricos dentro del inventario de puntos críticos del proyecto, el evento de caída de rocas con coordenadas: LNG: 75° 1´59´´E y LAT: 4° 17´ 21´´N, y ajustando la valoración del escenario de riesgo por movimientos en masa y procesos de socavación.
b. Soportes de la caracterización de amenazas exógenas y la zonificación del riesgo para la infraestructura asociada al proyecto.
c. Análisis de riesgo ambiental, donde se incluya la posibilidad de afectación a áreas ambientales sensibles identificadas, incluyendo la descripción metodológica y los criterios usados para la valoración del riesgo.
d. Definición e implementación las medidas de reducción específicas para las amenazas exógenas, en especial frente a la amenaza por movimientos en masa y puntos críticos identificados.
e. Ajuste al proceso de manejo de contingencias y desastres incorporando los ajustes de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo.
f. Mapas de amenaza, identificación de elementos expuestos y riesgo de conformidad con lo establecido en el modelo de almacenamiento de datos de la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 del MADS.

Lo anterior en cumplimiento del Numeral 2 del artículo quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y el Numeral 2 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 4: *Por no Presentar un informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (Incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del Municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria, del PMA de Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009, el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, Requerimiento 29 Acta 235 del 12 de mayo del 2023 y Numeral 9 del Artículo Primero Auto No.8830 del 24 de octubre del 2023.*

Hecho 5: *Por no remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. En este contexto, con la identificación de:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

a. Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.
b. Medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura.
c. Acciones de manejo de la contingencia, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 del MADS.

Lo anterior en cumplimiento de los Numerales 1), 2) y 3) del Artículo Cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y de los Literales a), b) y c) del Numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 3 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 6: *Por no Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, presentado el 9 de diciembre de 2021 en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua - Albania. vereda Vijagual, Municipio de Tununguá, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55´49"; LAT: - 5°43´46"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021, en cumplimiento del Numeral 28 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 4 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre de 2023.*

Hecho 7: *Por no presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, Municipio de Briceño, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55'35.18"; LAT: 5°42'8.21"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:*

a. Causa que originó la contingencia.
c. Soportes de la respectiva gestión adelantada con comunidades del área de afectación y entes territoriales en ocasión al evento.
d. Acciones de manejo de la contingencia asociadas con el movimiento de remoción en masa, incluyendo el manejo de material de excavación, dando cumplimiento a la Ficha PMa-01: Manejo y Disposición Temporal de Materiales de Excavación.

Lo anterior en cumplimiento de los Literales a), c), y d) del Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 8: *Por no presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, Municipio de Briceño, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 55' 36"; LAT:5° 41' 48"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:*

a. Causa que originó el evento de contingencia.
b. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Lo anterior en cumplimiento del Numeral 31 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 6 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 9: *Por no presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, Municipio de Saboyá, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 44' 16"; LAT:5° 46' 19"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:*

a. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.

Lo anterior en cumplimiento del literal b) del numeral 32 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Hecho 10: *Por no entregar la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución Ni 02044 del 15 noviembre del 2018 así:*

a. Inclusión del análisis económico de los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de impactos, consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental.

b. Replanteo de la valoración económica del impacto "El cambio del uso del suelo", para lo cual debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo económico, cuantificando económicamente el impacto "El cambio del uso del suelo" considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas.

c. Replanteo de la valoración económica de los impactos "Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre", de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental.

d. Ajuste del flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto - VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB); además adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones.

e. Ajuste del flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas.

En cumplimiento de los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y de los Numerales 17, 18, 19, 20 y 21 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y los Requerimientos 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023."

4.1. Análisis de los hechos

A continuación, se procede hacer el análisis sobre los motivos de apertura de la investigación sancionatoria, respecto a los hechos anteriormente descritos, así:

Primer hecho: Por no presentar los documentos de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar que se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2, artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

En cumplimiento del numeral 33 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" establece en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 -Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas-, que los Planes de Emergencia y Contingencia deben contener un conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y manejo del desastre, como procesos de gestión del riesgo de desastres.

Específicamente, el Numeral 2 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del referido Decreto, establece lo siguiente en relación con el proceso de reducción del riesgo:

"(…)

2. En el proceso de reducción del riesgo. *Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*

(…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022,

fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación indicó lo siguiente:

"(…)

Por otra parte, durante entrevista realizada a la presidente de JAC de la vereda la Lajita en Saboyá (Cundinamarca), fue manifestado a esta Autoridad que, la señalización del área por donde pasa el gasoducto es insuficiente en el lugar donde ocurrió la contingencia del 2022, pues, es un camino obligatorio para muchos campesinos que pasan fumando tanto en el lugar como en el predio del señor Jairo Rojas donde se encuentra el mencionado camino; la presidenta de JAC considera que es importante que haya un aviso de las actividades que están prohibidas al pasar cerca del gasoducto, las líneas de atención de emergencias para que la gente las vea todo el tiempo y sean conscientes de ello.

Por lo anterior conforme con lo evidenciado en campo y lo manifestado por la comunidad, fundamentados en lo establecido por la Sociedad en su plan de contingencias, específicamente en el numeral 3.1 del Capítulo 3. Reducción del riesgo, como medidas inmediatas o normales de carácter operativo en la estableció: "Mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía, de acuerdo al plan de mantenimiento", se realiza formulación del requerimiento respectivo. Por otra parte, es importante mencionar que la Sociedad reportó la situación presentada a entes externos (Alcaldías de Puente Nacional y Saboyá) y adelantó gestiones con la comunidad. (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 33 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

***"ARTÍCULO SEGUNDO**. Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

33.Presentar los documentos de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales; en cumplimiento del numeral 2, artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017. (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la referida obligación, en los siguientes términos:

"(…)

Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). Tras la revisión de la correspondencia allegada no se encontró respuesta alguna a esta obligación, en este sentido se procede a realizar su reiteración.

(…)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo anterior, a través del numeral 8 del artículo primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) **ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *8. Presentar los documentos de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2, artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017, en cumplimiento del numeral 33 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 (…)"*

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de Modo:** Por no presentar las evidencias documentales de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales; de acuerdo con lo establecido en el numeral 2, artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017; en cumplimiento del Numeral 33 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre del 2023, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022*
>
> ***Condición de Tiempo:** Desde el 30 de junio del 2023 como fecha máxima para presentar las evidencias documentales de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales, conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*
>
> ***Condición de Lugar:** Las evidencias documentales de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.*
>
> *(…)*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

> ***"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, no presentó las evidencias documentales relacionadas con la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales. En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente. Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que permitiera establecer si se adelantaron acciones de Reducción del riesgo, como medidas inmediatas o normales de carácter operativo. Ya que, de no ser así, se potencia en riesgo de ocurrencia de eventos de emergencia, en la cercanía de la población que transita en el área de influencia del proyecto, derivando en un mayor riesgo por las afectaciones que se puedan presentar.

(…)

De acuerdo a la obligación establecida en el Numeral 33 del Artículo Segundo Auto 11835 del 29 de diciembre del 2022, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar en el próximo informe de cumplimiento ambiental - ICA los documentos de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales, es decir que la misma debía ser entregada en el ICA que reportaría en periodo del año 2022 presentado finalizando el primer semestre del año 2023, de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en la Auto 11835 del 29 de diciembre del 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 7 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre del 2023

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento.

(…)"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó las evidencias documentales de soporte que den cuenta de la implementación de medidas de reducción del riesgo, como mantener y mejorar la demarcación y señalización del derecho de vía y aquellas que permitan evitar se presenten nuevos eventos con las mismas características e impedir así la afectación de recursos naturales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, adicionado por el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017.

Lo anterior, presuntamente infringiendo lo establecido en el Numeral 33 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Segundo hecho: Por no presentar el análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, Municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos. Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia. Con base en este análisis, el planteamiento y ejecución las medidas de reducción del riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012.

En cumplimiento del Numeral 1 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y Numeral 1 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" establece en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 -Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas-, que los Planes de Emergencia y Contingencia deben contener un conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y manejo del desastre, como procesos de gestión del riesgo de desastres.

Específicamente, el Numeral 2 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del referido Decreto, establece lo siguiente en relación con el proceso de reducción del riesgo:

> *"(…)*
>
> ***2. En el proceso de reducción del riesgo.*** *Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)"

Posteriormente, la ANLA emitió el Concepto Técnico No. 06233 del 08 de octubre de 2021, fundamento técnico del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación indicó lo siguiente:

"8.4. Punto crítico Sector el Mirador del corregimiento Gualanday del Municipio de Coello – Tolima

La ANLA, mediante oficio con radicado 2021093750-2-000 del 12 de mayo de 2021, solicitó a CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. información respecto al evento asociado a los desprendimientos de roca en el Cerro el Fraile, en el Sector El Mirador del corregimiento Gualanday del municipio de Coello – Tolima, en las coordenadas: Norte 4° 17' 22'' y Este 75° 1' 56'', que permita establecer si hace parte de algún proyecto de la Sociedad con el fin de que se surtan todas las actuaciones administrativas relacionadas.

El 29 de julio de 2021, en el marco de las actividades de control y seguimiento ambiental al proyecto "Construcción Doble Calzada Variante Chicoral, localizado en jurisdicción del Municipio de Coello" bajo el Expediente LAM4121, el equipo de seguimiento ambiental - ESA de la ANLA realizó visita al sector El Mirador – Cerro el Fraile como parte del cronograma establecido. La visita se realizó con el acompañamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coello, CORTOLIMA, Concesionaria San Rafael S.A. e Interventoría Miguel Ángel Botero - MAB. Durante el recorrido se evidenciaron obras de canalización de aguas lluvias que, de acuerdo con lo informado por las diferentes entidades presentes en la visita, fueron construidas por ECOPETROL S.A. y que al ubicarlas se sobreponen sobre la línea de transporte de hidrocarburo que hace parte del "Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva" bajo el expediente ANLA LAM0170, tal como se incluye en la figura 3.

El 1 septiembre de 2021, en el marco de las actividades de control y seguimiento ambiental al proyecto "Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva" del expediente LAM0170, cuyo titular del Plan de Manejo Ambiental es CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, se visitó el punto con coordenadas Norte 4° 17' 22'' y Este 75° 1'56'', este lugar corresponde al mismo identificado en el seguimiento al proyecto LAM4121 en donde se presentan los eventos de desprendimientos de roca, punto en el cual, según lo informado por los funcionarios de la Sociedad, el derecho de vía del poliducto en este sector es compartido con la línea de gas de la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P. y en donde también indican que la construcción del canal fue realizada TGI.

Al ubicar las coordenadas de las obras expuestas, se verificó que éstas se sobreponen en el área de influencia de los siguientes proyectos, tal como se incluye en la figura 3:

• Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva, bajo el expediente ANLA LAM0170, de transporte de hidrocarburo, cuyo titular es CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., ubicado a aproximadamente 23,18 metros de las obras.

• Gasoducto Centro Oriente – GCO, bajo el expediente LAM0069, de transporte de gas, cuyo titular es la Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., ubicado a aproximadamente 10,73 metros de las obras. (…)

Adicionalmente, en el recorrido de campo se observó la presencia de rocas desprendidas en áreas aledañas en dirección norte del sector El Mirador en el Cerro El Fraile, después del viaducto Gualanday I, y donde en la figura 3 se evidencia que existe infraestructura del proyecto que podría verse afectada por los procesos de caída de rocas sobre esa área.

(...)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 1 del Artículo Quinto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO QUINTO**. - Requerir a la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que en el término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las actividades y presente los respectivos soportes, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos del proyecto "Gasoducto Centro Oriente — GCO", que se listan a continuación:*

1. Realizar un análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas LNG: 75° 1´56´´E y LAT: 4° 17´ 18´´N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de de hidrocarburos. Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia. Con base en este análisis, plantear y ejecutar las medidas de reducción del riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 del 201."

(…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la referida obligación, en los siguientes términos:

"(…)

*"**7.4 Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021:***

Análisis del cumplimiento:

La Sociedad presentó respuesta al numeral 1 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 mediante formato ICA 3a del Informe de cumplimiento Ambiental 17 allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 en el cual indicó lo siguiente:

"A fecha de cierre del presente informe, TGI se encontraba trabajando en dar respuesta a los requerimientos incluidos dentro del Auto 10245, los cuales remitirá a la Autoridad Ambiental"

Cabe mencionar que la Sociedad presentó mediante radicado 20236200017592 del 20 de abril de 2023, oficio de Respuesta comunicación ANLA 2023072082-2- 000 del 4 de abril de 2023 con el Plan de contingencias, sin embargo, la versión presentada corresponde al 15 de diciembre de 2021, documento que ya había sido revisado por Esta Autoridad Nacional y que no incluye los requerimientos de la presente obligación

(…)

De acuerdo con la respuesta de la Sociedad y la información presentada, se indica el no cumplimiento a esta obligación y se procede a realizar su reiteración.

(...)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo anterior, a través del numeral 1 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *1. Realizar un análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos. Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia. Con base en este análisis, plantear y ejecutar las medidas de reducción del riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012."*
>
> *(…)"*

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de Modo:** Por no presentar las evidencias documentales del análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos. Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia, en el término de doce (12) meses a partir de la ejecutoria Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y en cumplimiento del Numeral 1 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y Numeral 1 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.*
>
> ***Condición de Tiempo:** Mediante Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 se efectúa el requerimiento otorgando 12 meses de plazo a partir de la ejecutoria de la misma que fue el 1 de diciembre de 2021, por lo tanto, el incumplimiento inicia desde el 2 de diciembre del 2022.*
>
> ***Condición de Lugar:** Las evidencias documentales de análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas debió ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

> ***"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…)

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, no presentó análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos.

En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente del cual se resalta el Numeral 1 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021. Impidiendo con esto, el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que permitiera establecer si se adelantaron acciones de Reducción del riesgo, como medidas inmediatas o normales de carácter operativo. Ya que, de no ser así, se potencia en riesgo de ocurrencia de eventos de emergencia, en la cercanía de la población que transita en el área de influencia del proyecto, derivando en un mayor riesgo por las afectaciones que se puedan presentar.

(…)

De acuerdo a la obligación establecida en el Numeral 1 del Artículo quinto Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos, en el término de 12 meses a partir de la ejecutoria del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, esto es el 2 diciembre del 2022.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 1 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento.

(…)"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó el análisis específico de riesgo por movimientos en masa en el Cerro El Fraile, corregimiento de Gualanday, Municipio de Coello, que incluya, entre otros, la caída de rocas, que considere dentro de los factores contribuyentes la infiltración de aguas en las laderas por diferentes causas, entre otras, el canal fracturado de aguas lluvias, con coordenadas Lng: 75°1´56"E y Lat: 4° 17´18"N ubicado en el Sector El

Mirador, que puede llegar a comprometer la estabilidad de la zona y por tanto la integridad de las líneas de transporte de hidrocarburos.

Así mismo, que considere los posibles efectos sobre la infraestructura y aquellos que se deriven de las afectaciones de esta en su área de influencia. Y con base en este análisis, el planteamiento y ejecución las medidas de reducción del riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 del 2012.

Lo anterior, presuntamente infringiendo lo establecido en el Numeral 1 del Artículo Quinto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021 y Numeral 1 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Tercer hecho: Por no presentar las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, considerando como mínimo, lo siguiente:

a. Actualización e inclusión en los procesos morfométricos dentro del inventario de puntos críticos del proyecto, el evento de caída de rocas con coordenadas: LNG: 75° 1´59´´E y LAT: 4° 17´ 21´´N, y ajustando la valoración del escenario de riesgo por movimientos en masa y procesos de socavación.
b. Soportes de la caracterización de amenazas exógenas y la zonificación del riesgo para la infraestructura asociada al proyecto.
c. Análisis de riesgo ambiental, donde se incluya la posibilidad de afectación a áreas ambientales sensibles identificadas, incluyendo la descripción metodológica y los criterios usados para la valoración del riesgo.
d. Definición e implementación las medidas de reducción específicas para las amenazas exógenas, en especial frente a la amenaza por movimientos en masa y puntos críticos identificados.
e. Ajuste al proceso de manejo de contingencias y desastres incorporando los ajustes de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo.
f. Mapas de amenaza, identificación de elementos expuestos y riesgo de conformidad con lo establecido en el modelo de almacenamiento de datos de la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016 del MADS.

Lo anterior en cumplimiento del Numeral 2 del artículo quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y el Numeral 2 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En primer lugar, es necesario indicar que, el Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" establece en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 -Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas-, que los Planes de Emergencia y Contingencia deben contener un conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y manejo del desastre, como procesos de gestión del riesgo de desastres.

Específicamente, el Numeral 2 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del referido Decreto, establece lo siguiente en relación con el proceso de reducción del riesgo:

> *"(…)*
>
> ***2. En el proceso de reducción del riesgo.*** *Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*
>
> *(…)"*

Posteriormente, la ANLA emitió el Concepto Técnico No. 06233 del 08 de octubre de 2021, fundamento técnico del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció la ausencia de soportes de los procesos de gestión de riesgo, en los siguientes términos:

> *"**8.4. Punto crítico Sector el Mirador del corregimiento Gualanday del Municipio de Coello – Tolima***
>
> *La ANLA, mediante oficio con radicado 2021093750-2-000 del 12 de mayo de 2021, solicitó a CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. información respecto al evento asociado a los desprendimientos de roca en el Cerro el Fraile, en el Sector El Mirador del corregimiento Gualanday del municipio de Coello – Tolima, en las coordenadas: Norte 4° 17' 22'' y Este 75° 1' 56'', que permita establecer si hace parte de algún proyecto de la Sociedad con el fin de que se surtan todas las actuaciones administrativas relacionadas.*
>
> *El 29 de julio de 2021, en el marco de las actividades de control y seguimiento ambiental al proyecto "Construcción Doble Calzada Variante Chicoral, localizado en jurisdicción del Municipio de Coello" bajo el Expediente LAM4121, el equipo de seguimiento ambiental - ESA de la ANLA realizó visita al sector El Mirador – Cerro el Fraile como parte del cronograma establecido. La visita se realizó con el acompañamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coello, CORTOLIMA, Concesionaria San Rafael S.A. e Interventoría Miguel Ángel Botero - MAB. Durante el recorrido se evidenciaron obras de canalización de aguas lluvias que, de acuerdo con lo informado por las diferentes entidades presentes en la visita, fueron construidas por ECOPETROL S.A. y que al ubicarlas se sobreponen sobre la línea de transporte de hidrocarburo que hace parte del "Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva" bajo el expediente ANLA LAM0170, tal como se incluye en la figura 3.*
>
> *El 1 septiembre de 2021, en el marco de las actividades de control y seguimiento ambiental al proyecto "Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva" del expediente LAM0170, cuyo titular del Plan de Manejo Ambiental es CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, se visitó el punto con coordenadas Norte 4° 17' 22'' y Este 75° 1'56'', este lugar corresponde al mismo identificado en el seguimiento al proyecto LAM4121 en donde se presentan los eventos de*

desprendimientos de roca, punto en el cual, según lo informado por los funcionarios de la Sociedad, el derecho de vía del poliducto en este sector es compartido con la línea de gas de la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P. y en donde también indican que la construcción del canal fue realizada TGI.

Al ubicar las coordenadas de las obras expuestas, se verificó que éstas se sobreponen en el área de influencia de los siguientes proyectos, tal como se incluye en la figura 3:

• Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva, bajo el expediente ANLA LAM0170, de transporte de hidrocarburo, cuyo titular es CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., ubicado a aproximadamente 23,18 metros de las obras.

• Gasoducto Centro Oriente – GCO, bajo el expediente LAM0069, de transporte de gas, cuyo titular es la Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., ubicado a aproximadamente 10,73 metros de las obras. (…)

Adicionalmente, en el recorrido de campo se observó la presencia de rocas desprendidas en áreas aledañas en dirección norte del sector El Mirador en el Cerro El Fraile, después del viaducto Gualanday I, y donde en la figura 3 se evidencia que existe infraestructura del proyecto que podría verse afectada por los procesos de caída de rocas sobre esa área.

(...)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 2 del Artículo Quinto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO QUINTO**. - Requerir a la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que en el término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las actividades y presente los respectivos soportes, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos del proyecto "Gasoducto Centro Oriente — GCO", que se listan a continuación:*

2. Complementar el Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, considerando como mínimo, lo siguiente:

a. Actualizar e incluir en los procesos morfométricos dentro del inventario de puntos críticos del proyecto, el evento de caída de rocas con coordenadas: LNG: 75° 1´59´´E y LAT: 4° 17´ 21´´N, y ajustar la valoración del escenario de riesgo pormovimientos en masa y procesos de socavación.

b. Presentar los soportes de la caracterización de amenazas exógenas y la zonificación del riesgo para la infraestructura asociada al proyecto

c. Presentar el análisis de riesgo ambiental, donde se incluya la posibilidad de afectación a áreas ambientales sensibles identificadas, incluyendo la descripción metodológica y los criterios usados para la valoración del riesgo.

d. Definir e implementar las medidas de reducción específicas para las amenazas exógenas, en especial frente a la amenaza por movimientos en masa y puntos críticos identificados.

e. Ajustar el proceso de manejo de contingencias y desastres incorporando los ajustes de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo.

f. Presentar los mapas de amenaza, identificación de elementos expuestos y riesgo de conformidad con lo establecido en el modelo de almacenamiento de datos de la Resolución 2182 de 2016. (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del

2023, el cual estableció la ausencia de la información sobre la documentación allegada mediante los radicados 20236200017592 del 4 de abril de 2023, con el Plan de contingencias y radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023, que permita validar el cumplimiento del requerimiento objeto de este análisis

Por lo anterior, a través del numeral 2 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *2. Complementar el Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, considerando como mínimo, lo siguiente:*
>
> *a. Actualizar e incluir en los procesos morfométricos dentro del inventario de puntos críticos del proyecto, el evento de caída de rocas con coordenadas: LNG: 75° 1´59´´E y LAT: 4° 17´ 21´´N, y ajustar la valoración del escenario de riesgo pormovimientos en masa y procesos de socavación.*
>
> *b. Presentar los soportes de la caracterización de amenazas exógenas y la zonificación del riesgo para la infraestructura asociada al proyecto*
>
> *c. Presentar el análisis de riesgo ambiental, donde se incluya la posibilidad de afectación a áreas ambientales sensibles identificadas, incluyendo la descripción metodológica y los criterios usados para la valoración del riesgo.*
>
> *d. Definir e implementar las medidas de reducción específicas para las amenazas exógenas, en especial frente a la amenaza por movimientos en masa y puntos críticos identificados.*
>
> *e. Ajustar el proceso de manejo de contingencias y desastres incorporando los ajustes de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo.*
>
> *f. Presentar los mapas de amenaza, identificación de elementos expuestos y riesgo de conformidad con lo establecido en el modelo de almacenamiento de datos de la Resolución 2182 de 2016. (…)"*
>
> *Lo anterior en cumplimiento del numeral 2 del artículo quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021.*
>
> *(…)"*

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de Modo:** Por no presentar las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, acorde a las solicitudes específicas de esta autoridad de conformidad con el Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" establece en los numerales 1,2 y 3 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas, incumpliendo lo establecido en el Numeral 2 del Artículo Quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y el Numeral 2 del Artículo*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, a entregarse en el término de 12 meses una vez ejecutoriado el Auto10245 del 29 de noviembre de 2021.

Condición de Tiempo: *Mediante Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 se efectúa el requerimiento otorgando 12 meses de plazo a partir de la ejecutoria de la misma que fue el 1 de diciembre de 2021, por lo tanto, el incumplimiento inicia desde el 2 de diciembre del 2022.*

Condición de Lugar: *Las evidencias documentales relacionadas las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, acorde a las solicitudes específicas de esta autoridad de conformidad con el Artículo 2.3.1.5.2.1.1 Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012", debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, no presentó las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, acorde con los requerimiento de esta autoridad, En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente del cual se resalta el Numeral 2 del artículo quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021. Impidiendo con esto, el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que permitiera establecer si se adelantaron acciones de Reducción del riesgo, como medidas inmediatas o normales de carácter operativo. Ya que, de no ser así, se potencia en riesgo de ocurrencia de eventos de emergencia, en la cercanía de la población que transita en el área de influencia del proyecto, derivando en un mayor riesgo por las afectaciones que se puedan presentar.

(…)

De acuerdo a la obligación establecida en el Numeral 2 del artículo quinto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, acorde con los requerimiento de esta autoridad, en el término de 12 meses a partir de la ejecutoria del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, esto es el 2 diciembre del 2022.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 2 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

<u>Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."</u>

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó las evidencias documentales del Complemento del Plan de Contingencia, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, incumpliendo presuntamente lo establecido en el Numeral 2 del Artículo Quinto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021 y el Numeral 2 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Cuarto hecho: Por no presentar un informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (Incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del Municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria, del PMA de Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009, el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, Requerimiento 29 Acta 235 del 12 de mayo del 2023 y Numeral 9 del Artículo Primero Auto No.8830 del 24 de octubre del 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria del PMA, aprobadas mediante la Resolución No. 2295 del 26 de noviembre de 2009 (modificación de la Licencia Ambiental), contemplaban las siguientes actividades:

> *"**Medida 2 Seguimiento a quejas y reclamos respecto a la operación del proyecto***
>
> *Con el fin, de dar una respuesta oportuna y un manejo adecuado, se llevarán registros (en medio físico y/o magnético) de las quejas y/o reclamos expuestos por las comunidades, lo cual permitirá llevar a cabo la gestión de respuesta, y se tomarán las medidas necesarias para controlar y mitigar los impactos asociados. Es fundamental mantener una frecuencia de seguimiento a la gestión de respuestas con el fin de asegurar la eficacia de la gestión ejercida en el área, y de tal forma tomar las medidas de manejo oportunamente.*
>
> *En caso de presentarse alguna inquietud, queja o reclamo de parte de algún miembro de las comunidades del área de influencia del proyecto, ésta deberá ser recepcionada y atendida en el menor tiempo posible por el profesional social de TGI S.A ESP.*
>
> ***Medida 3 Fase de operación***
>
> *Se realizarán reuniones y talleres informativos periódicos que divulguen el Plan de Contingencia del Proyecto para la operación de gasoducto, donde se den a conocer a los ciudadanos del área de influencia local y veredal, las estrategias de manejo de emergencias definidas en el mismo Plan de Contingencias (Ver Capítulo 9).*
>
> *Para la atención de llamadas de emergencia estará disponible en forma permanente (7/24), la línea de emergencia de TGI (01800 - 517220), cuyo número será ampliamente divulgado en Otanche, Florián*

y La Belleza, y en las veredas de las veredas El Camilo, Curubita, Chaquipay, Altazor, San José de Nazareth, Cartagena (Otanche), Los Naranjos, Cachipayal, La Playa, San Cayetano, Sailán (La Belleza), Otro Mundo, Buena Vista Alta, Gualilo (Florián)."

Asimismo, el artículo segundo de la Resolución No. 2295 del 26 de noviembre de 2009, por la cual el MAVDT modificó la Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, modificada por la Resolución 1609 del 19 de agosto de 2009, contempló lo siguiente:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO:***

(…)

9.4 Entrado en operación el gasoducto, la empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., deberá realizar reuniones anuales con los beneficiarios del programa, en donde presente un informe sobre el estado del proyecto, acciones de mantenimiento y vigilancia realizadas, sobre los usos y prácticas permitidas y no aceptadas sobre el derecho de vía y estado de cumplimiento del PMA. Se deberá destinar un espacio para la interlocución con los beneficiarios del programa. (…)"

Por su parte, el Numeral 3.1.1. del Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del Decreto 2157 de 2017 "Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de la entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" establece lo siguiente:

"(…)

3.1.1. Componente de preparación para la respuesta a emergencias. Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otras, necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. La efectividad de la respuesta es proporcional a las medidas de preparación que se implementen.

(…)

b) Simulaciones y simulacros: Se lleva a cabo la revisión del plan de emergencias y contingencia mediante la prueba, que permite una evaluación y mejora continua, garantizando la efectividad de la respuesta ante una emergencia presentada. Estos ejercicios se deben realizar mínimo una vez al año en articulación con lo establecido en los sistemas de gestión de la entidad.

(…)

***Socialización y comunicación del PGRDEPP**. La socialización y comunicación busca promover el aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización, la corresponsabilidad social y la socialización de las estrategias definidas.*

Así mismo, esta etapa debe ser un mecanismo de consulta de aspectos relacionados con causas, consecuencias y medidas reconocidas para tratar el riesgo.

La comunicación efectiva debe ser transversal a la gestión del riesgo y debe permitir como mínimo, conforme a lo establecido en la NTC-ISO 31000:2009 o las demás normas que la reglamenten o sustituyan, y de acuerdo a las capacidades de la entidad, el desarrollo de los siguientes aspectos:

1. Incorporar los saberes locales para establecer el contexto.
2. Formular una estrategia de comunicación efectiva del PGRDEPP.
3. Establecer equipos multidisciplinarios para desarrollar e implementar estrategias de comunicación a la comunidad del área de influencia, entes territoriales, personal de la empresa, entre otros.

4. Comunicar a la población de la empresa (interna) y del área de influencia (externa) los resultados del Plan y mecanismos de participación del mismo, en lo pertinente.

(…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…) Aparte de esto, tanto el personal técnico de TGI como el presidente de JAC vereda Otro Mundo durante la visita informaron que además de la intervención realizada en la Quebrada La Guas con el gavión, no hay más intervenciones aguas arriba de la quebrada, por la vereda Los naranjos.

Además de esta verificación se indagó con el presidente de JAC de la vereda Otro Mundo, sobre los canales de comunicación dispuestos por TGI para la comunidad, sí son claros los canales de comunicaciones directa con los gestores sociales, cuando ocurrió la contingencia la comunicaron a la alcaldía municipal y a la personería para que avisaran a TGI del evento. Recibieron información de gestión del riesgo y emergencias hasta el 2019, es decir, que capacitaciones sobre educación ambiental y gestión del riesgo de desastres no han recibido formación recientemente, ni en el 2021 ni en el 2022, las última fue antes de la pandemia como en 2019, como tampoco han hecho simulacros de emergencia recientemente ni el ejercicio práctico de llamar a la línea de atención de emergencias de TGI para que conozcan cómo funciona. Como tampoco han recibido capacitaciones por parte de la Alcaldía ni de TGI sobre gestión de riesgos de desastres relacionados con la Quebrada La Guas.

(…)

Como también es necesario que se realice una socialización presencial con la información del proyecto, haciendo énfasis en las pautas de convivencia con el gasoducto y la realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo.

(…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 4 del Artículo Tercero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

"(…) ***ARTÍCULO TERCERO****. Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que en un término no mayor a tres (3) meses, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

4. Presentar un informe con los soportes de realización de la socialización presencial de información del gasoducto, haciendo énfasis en las pautas de convivencia y plan de contingencias del gasoducto, y un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria, del PMA de Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009.

(…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo del 2023,

fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual determinó el incumplimiento de la referida obligación, por las siguientes consideraciones:

"(…)

En la visita de atención a quejas, requerimientos reiterados y zonas de inestabilidad llevada a cabo entre el 11 y 14 de abril de 2023, se realizaron reuniones con la Alcaldía Municipal de Florián y la Personería Municipal y la Junta de Acción Comunal de vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero) en la que los asistentes manifiestan no conocer acerca de socializaciones recientes sobre la información del gasoducto, las pautas de convivencia ni el plan de contingencias establecido por la Sociedad; de igual manera, una vez llevada a cabo la revisión documental del expediente, no se hallan soportes que evidencien la gestión realizada por la Sociedad para dar cumplimiento a este requerimiento, por lo cual se reitera.
(…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del Requerimiento No. 29 del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**Requerimiento No. 29***

Presentar un informe con los soportes de realización de la socialización presencial de información del gasoducto, haciendo énfasis en las pautas de convivencia y plan de contingencias del gasoducto, y un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander), para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 correspondiente al ICA 16, en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha 2: Programa de información y participación comunitaria, del PMA de Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009, y del numeral 4 del artículo tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.

(…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). No obstante en el anexo 4.7 SECP-1, la Sociedad presentó listado de asistencia a charla en la que se incluyó la Socialización del Plan de Contingencias, emergencia y pautas de convivencia con el gasoducto llevada a cabo el 14 de 09 de 2022 con la comunidad de Florián - Santander, y la vereda Otro Mundo sector Río Minero, sin embargo, la Sociedad no presentó informe con los soportes de la realización de la Socialización como tampoco incluyó evidencias del desarrollo de actividades de simulacro con la comunidad mencionada en este sentido se procede a reiterar el requerimiento en lo que se relaciona con el desarrollo de actividades de simulacro.

(…)"

Por lo anterior, a través del numeral 9 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24*

de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:

9. Presentar un informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria, del PMA de Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009 y el numeral 4 del artículo tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. (…)"

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

"Condición de Modo: *Por no presentar informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander), en cumplimiento al Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, Requerimiento 29 Acta 235 del 12 de mayo del 2023 y Numeral 9 del Artículo Primero Auto No.8830 del 24 de octubre del 2023, con plazo de entrega de tres meses a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022*

Condición de Tiempo*: Desde el 4 de abril del 2023 como fecha máxima para presentar informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander), conforme con el plazo otorgado mediante el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega en un término no mayor a tres (3) meses, teniendo en cuenta la ejecutoria del enunciado Acto administrativo el 2 de enero del 2023.*

Condición de Lugar: *Las evidencias documentales del informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander), debieron ser entregados en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

De acuerdo con el análisis presentado en el numeral 4 del presente documento, la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, no presentó informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencias, En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente resaltando el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que, permitiera establecer si se adelantaron acciones de conocimiento y preparación para la atención de emergencias. Ya que, de no ser así, se reduciría la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, derivando en un mayor impacto por las afectaciones que se puedan presentar.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Las resoluciones de otorgamiento de Licencias Ambientales referenciadas, incluyen la obligación de dar estricto cumplimiento a todas las medidas y actividades definidas en los Planes de Manejo Ambiental. En este caso, el equipo técnico de la ANLA definió que luego de revisada la información entregada por la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P correspondiente al ICA 17 mediante los radicados 20236200298762 del 30 de junio de 2023 y radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto; "Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023, no se evidencia soporte alguno que ratifique la realización de acciones que den cuenta la ejecución de la obligación.

De acuerdo a la obligación establecida en el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander); en cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencias, siguiendo los lineamientos del Decreto 2157 del 2017, acorde con los requerimiento de esta autoridad, en el término de 3 meses a partir de la ejecutoria Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, esto es el 4 de abril del 2023.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en:

- *Requerimiento 29 Acta 235 del 12 de mayo del 2023*

- *Numeral 9 del Artículo Primero Auto No.8830 del 24 de octubre del 2023.*

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó un informe con los soportes de realización de un simulacro de emergencia con la vereda Otro Mundo (incluyendo el sector de vereda Río Minero), la Alcaldía y la Personería del municipio de Florián (Santander).

Lo anterior, en cumplimiento de las medidas de manejo 2 y 3 de la Ficha No. 2: Programa de información y participación comunitaria del PMA de Resolución No. 2295 del 26 de noviembre de 2009, el Numeral 4 del Artículo Tercero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022, Requerimiento 29 Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023 y Numeral 9 del Artículo Primero Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Quinto hecho: Por no remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. En este contexto, con la identificación de:

> **a.** Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.
> **b.** Medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura.
> **c.** Acciones de manejo de la contingencia, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 del MADS.

Lo anterior en cumplimiento de los Numerales 1), 2) y 3) del Artículo Cuarto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021 y de los Literales a), b) y c) del Numeral 22 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 3 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 "Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones", estableció lo siguiente:

> ***"ARTICULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*
>
> *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.*
>
> *Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.*
>
> *PARÁGRAFO. Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho. (…)"*

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06233 del 08 de octubre de 2021, fundamento técnico del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

> *"(…) producto del seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo del proyecto entregado a esta Autoridad Nacional mediante radicado ANLA 2019207833-1-000 del 31 de diciembre de 2019, se tienen las siguientes consideraciones cuyo requerimiento no quedó acogido en el Auto 9821 del 8 de octubre de 2021.*
>
> *(…)*
>
> *"Teniendo en cuenta la revisión del Plan de Gestión de Riesgo y sus soportes, se considera que se da cumplimiento a los requerimientos correspondientes a la solicitud del plan de contingencia mediante los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del Auto 6253 de octubre 17 de 2018. Sin embargo, es necesario complementar la información presentada, en el sentido de incluir un análisis especifico frente a la amenaza de movimientos en masa a lo largo del trazado de las tuberías y frente a los procesos de socavación en cruces subfluviales, considerando que estas son amenazas significativas y que se han materializado en algunos puntos del proyecto según lo presentado en los reportes de contingencias ante esta autoridad ambiental y ante las corporaciones regionales.*
>
> *… Es indispensable que se presente como ajuste al plan de contingencia un programa de inspección a las condiciones de la tubería, junto con el programa de mantenimiento preventivo, así como medidas específicas de prevención frente a los puntos de amenaza por procesos de socavación y amenazas por movimientos en masa identificados en el proceso de conocimiento del riesgo.*
>
> *(…)*
>
> *Mediante oficio con radicado 2019093653-1- 00 de julio 05 de 2019, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, remite a esta Autoridad el reporte de 3 contingencias por fuga de gas, ocurridas en enero 13, marzo 16 y noviembre 30 de 2017, las cuales se relacionan a continuación (…)*
>
> *Considerando las contingencias ocurridas, es necesario que la sociedad presente los soportes de los reportes iniciales y finales de las contingencias reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y un informe sobre las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias por fuga de gas ocurridas en enero 13, marzo 16 y noviembre 30 de 2017 en el cual se identifiquen la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riego y manejo de la contingencia. En este contexto, se deberán identificar: i) hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto, ii) medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura, y iii) acciones de manejo de la contingencia."*
>
> *(…)"*

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través de los numerales 1, 2 y 3 del Artículo Cuarto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, realizó los siguientes requerimientos a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"**ARTÍCULO CUARTO**.- Requerir a la la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, remita a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a través de la*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riego y manejo de la contingencia. En este contexto, se deberán identificar:

1. Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto,

2. Medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura, y

3. Acciones de manejo de la contingencia, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…) En formato 3A del ICA No. 16, (enero a diciembre del año 2021), presentado con radicado 2022133724-1-000 del 30 de junio de 2022, la Sociedad indicó:

"(…) A fecha de cierre del presente informe, TGI se encontraba trabajando en dar respuesta a los requerimientos incluidos dentro del Auto 10245, los cuales remitirá a la Autoridad Ambiental. (…)"

En tal sentido confirmando que, a la fecha de entrega del ICA, la Sociedad no había realizado los reportes requeridos mediante plataforma VITAL, se realiza la verificación de la información presentada a posterior encontrando que la Sociedad realizó dos reportes de contingencias con corte al presente concepto técnico las cuales ocurrieron los días 4 y 18 de julio de 2022, y fueron verificadas en el numeral 5.6.3 del presente concepto, sin identificar qué Sociedad presentara reportes de contingencias asociadas a las fechas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, conforme con lo requerido, en tal sentido en vista que la Sociedad no presentó cumplimiento a la obligación esta se reitera. (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 22 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

22. Remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riego y manejo de la contingencia. En este contexto, se deberán identificar:

a. Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto,

b. Medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura, y

c. Acciones de manejo de la contingencia, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En cumplimiento del Artículo Cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"La Sociedad presentó respuesta al requerimiento del Artículo Cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 mediante formato ICA 3a del Informe de cumplimiento Ambiental 17 allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 en el cual indicó lo siguiente:

(…)

"A fecha de cierre del presente informe, TGI se encontraba trabajando en dar respuesta a los requerimientos incluidos dentro del Auto 10245, los cuales remitirá a la Autoridad Ambiental"

(…)

Cabe mencionar que ante el requerimiento 22 del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 en el formato ICA 3ª la Sociedad no presentó ninguna respuesta.

La respuesta presentada por la Sociedad es la misma información que entregó en el ICA anterior, adicionalmente se indica que tras la revisión de la información que reposa en la Planilla VITAL no se encontraron reportes relacionados con esta obligación, Cabe resaltar que a pesar de que la Sociedad ha tenido el tiempo suficiente para dar respuesta no se evidencia ninguna gestión.

De acuerdo con la respuesta de la Sociedad y la información presentada, se indica el no cumplimiento a esta obligación y se procede a realizar su reiteración. (…)"

Por lo anterior, a través del numeral 3 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*

3.Remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia. En este contexto, se deberán identificar:

a. Hechos, acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento y desarrollo del proyecto.

b. Medidas dirigidas a la reducción de la exposición a las amenazas y a la disminución de la vulnerabilidad de las personas, el ambiente y la infraestructura.

c. Acciones de manejo de la contingencia, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 del MADS.

Lo anterior en cumplimiento de los numerales 1), 2) y 3) del artículo cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y de los literales a), b) y c) del numeral 22 del artículo primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. (…)"

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"**Condición de Modo:** Por no remitir a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, con lineamientos establecidos por la Autoridad, en cumplimiento de los Numerales 1), 2) y 3) del Artículo Cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 y de los Literales a), b) y c) del Numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 3 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, que deben remitirse a los diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021.*

***Condición de Tiempo:** Mediante Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021 se efectúa el requerimiento otorgando 10 días de plazo a partir de la ejecutoria de la misma la cual se surte el 1 de diciembre de 2021, por lo tanto, el incumplimiento inicia desde el 12 de diciembre del 2021*

***Condición de Lugar:** Las evidencias documentales de la remisión a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

(…)

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P no presentó las evidencias documentales de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado

con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, que de soporte de la gestión realizada en los puntos de amenaza por procesos de socavación y amenazas por movimientos en masa identificados que deben identificarse en el proceso de conocimiento del riesgo.

En este sentido, se determina que existe un riesgo para el suelo y la flora del área afectada, por cuanto no existen soportes que permitan conocer el manejo efectuado por la Sociedad en la atención de las contingencias, así como los resultados de las acciones y/o actividades generadoras de riesgo, que pueden conducir a la ocurrencia de efectos no previstos dentro del normal funcionamiento, impidiendo el ejercicio pertinente de seguimiento y control ambiental que den cuenta de la recuperación que tuvo el recurso luego de ejecutadas las actividades de restauración adelantadas por la Sociedad.

(…)

La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, unifica los criterios para realizar los reportes sobre la ocurrencia de contingencias ambientales, en este sentido, considera la adopción de un formato que debe ser diligenciado a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, por el titular de la Licencia Ambiental o su equivalente, con destino a las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo a la obligación establecida en los Numerales 1), 2) y 3) del Artículo Cuarto del Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar las evidencias documentales de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, siguiendo los lineamientos de La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, acorde con los requerimiento de esta autoridad, en el término de 10 días a partir de la ejecutoria Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, esto es el 12 de diciembre del 2021.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Auto 10245 del 29 de noviembre de 2021, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Literales a), b) y c) del Numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. • Numeral 3 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no remitió a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, el formato único para Reporte de Contingencias Ambientales FUC, de las contingencias por fuga de gas del 13 de enero, 16 de marzo y 30 de noviembre del 2017, reportadas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, relacionado con el reporte inicial y avances parciales de atención del evento de contingencias hasta su

finalización, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencias en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia.

Lo anterior, en atención del Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 *"Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones",* los Numerales 1, 2 y 3 del Artículo Cuarto del Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, de los Literales a, b y c del Numeral 22 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 3 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Sexto hecho: Por no informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, presentado el 9 de diciembre de 2021 en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua – Albania, Vereda Vijagual, Municipio de Tununguá, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55´49"; LAT: - 5°43´46"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021. En cumplimiento del Numeral 28 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 4 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 "Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones", estableció lo siguiente:

> ***"ARTICULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*
>
> *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.*
>
> *Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

PARÁGRAFO. Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho. (…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…) La Sociedad presenta reporte de contingencias de evento ocurrido el 09 de diciembre de 2021, al siguiente día de la ocurrencia del evento, bajo número VITAL 4100090013445921016 del 10 de diciembre de 2021, en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016.

Posteriormente el 31 de diciembre de 2021, transcurridos 22 días calendario, la Sociedad presenta un reporte final en el cual, se indica un área de afectación de 200 m2, por intervención a derecho de vía y cuerpo de agua para ingreso y atención del evento, asimismo, indica una afectación a especie de Guadua para realizar ingreso de maquinaria y equipos, la cantidad de gas emitido por venteo de gas a la atmosfera fue de 22207,24 KPC.

Las actividades de reparación correspondieron a despresurización, excavación, actividades mecánicas de reparación (corte y alienación de tubería de 2" a reemplazar), ensayos no destructivos END, purga y llenado, para el 12 de diciembre proceder a normalizar el servicio de suministro de gas en el CG Albania y CG Tununguá, finalizando con reconformación del acceso al punto de la contingencia. Como soporte la empresa adjunta, documento en el que consta permiso para ingreso a predios.

En este sentido la Sociedad presentó reporte final del evento de contingencias, una vez finalizó las actividades de reparación del tubo y reconformación, describiendo comunicación con entes territoriales y autoridad ambiental regional, sin embargo, no indicó en la información presentada la causa que dio origen al daño de la tubería, por tal motivo se genera el respectivo requerimiento.

(…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 28 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

28. Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, presentado 09 de diciembre de 2021 en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua - Albania. Vereda Vijagual, municipio de Tununguá, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55´49"; LAT: -5°43´46"; en cumplimiento del Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021

(…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del

2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

> *"(…)*
>
> *Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). Adicionalmente, tras la revisión de la correspondencia allegada, no se encontró respuesta alguna a esta obligación; en este sentido se procede a realizar su reiteración*
>
> *(…)"*

Por lo anterior, a través del numeral 4 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *4. Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, presentado el 09 de diciembre de 2021 en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua - Albania. vereda Vijagual, municipio de Tununguá, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55´49"; LAT: - 5°43´46"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021 y en cumplimiento del numeral 28 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022."*
>
> *(…)"*

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de Modo:** Por no Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, con lineamientos establecidos por la Autoridad, en cumplimiento del Numeral 28 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 4 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, con plazo de entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.*
>
> ***Condición de Tiempo:** Desde el 30 de junio del 2023 como fecha máxima para Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, con lineamientos establecidos por la Autoridad, conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental y de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*
>
> ***Condición de Lugar:** Las evidencias documentales para Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 4100090013445921016, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P no presentó las evidencias documentales para Informar la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 410009001344592101 6 presentado el 09 de diciembre de 2021 en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua - Albania. vereda Vijagual, municipio de Tununguá, departamento de Boyacá, En tal sentido, se determina que existe un presunto incumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y el Decreto 1868 de 2021, norma de carácter general nacional, requerida por esta Autoridad Ambiental mediante actos administrativos identificados previamente, resaltando el Numeral 28 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. Impidiendo el ejercicio oportuno y eficaz de seguimiento y control ambiental que, permitiera establecer si, se tenía conocimiento del riesgo, ya fuera endógeno o exógeno y se hubieran adelantado las acciones de conocimiento, control para la atención de la emergencia, que logren evitar o mitigar su repetición. Ya que, de no ser así, se potencia la exposición a los peligros tanto a la comunidad como al medio natural en el entorno en el área de influencia del proyecto, derivando en un mayor impacto por las afectaciones que se puedan presentar.

(…)

La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, unifica los criterios para realizar los reportes sobre la ocurrencia de contingencias ambientales, en este sentido, considera la adopción de un formato que debe ser diligenciado a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, por el titular de la Licencia Ambiental o su equivalente, con destino a las autoridades ambientales competentes" y además del numeral 5.2 Procedimiento de evaluación preliminar e inicio de acción del Plan Nacional De Contingencia, adoptado por el Decreto 1868 de 2021 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario del Sector Presidencia de la República", por lo que, se resalta con esto, la ausencia de soportes que den cumplimiento a esta obligación, que debía ser aportada con plazo máximo al 30 de junio del 2023 , conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental y por lo que se evidencia reiteración mediate Numeral 4 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

(…)"

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no infrmó la causa que originó la contingencia concerniente al evento reportado mediante número VITAL 410009001344592101 6, presentado el 09 de diciembre de 2021, en PK 1+470 del gasoducto del ramal Tunungua – Albania, Vereda Vijagual, municipio de Tununguá, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55´49"; LAT: -5°43´46"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Lo anterior, en cumplimiento del Numeral 28 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Numeral 4 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Séptimo hecho: Por no presentar las evidencias documentales concernientes a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55'35.18"; LAT: 5°42'8.21"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Causa que originó la contingencia.
c. Soportes de la respectiva gestión adelantada con comunidades del área de afectación y entes territoriales en ocasión al evento.
d. Acciones de manejo de la contingencia asociadas con el movimiento de remoción en masa, incluyendo el manejo de material de excavación, dando cumplimiento a la Ficha PMa-01: Manejo y Disposición Temporal de Materiales de Excavación.

Lo anterior en cumplimiento de los Literales a), c), y d) del Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 "Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones", estableció lo siguiente:

> ***"ARTICULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*
>
> *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.*
>
> *Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.*

PARÁGRAFO. Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho. (…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"La Sociedad presenta reporte de contingencias de evento ocurrido el 23 de febrero de 2022, bajo número VITAL 4100090013445922002 del 23 de febrero de 2022, en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016.
Posteriormente el 14 de marzo de 2022, transcurridos 20 días calendario, la Sociedad presenta un reporte final en el cual, se indica un área de afectación de 700 m2 (los cuales corresponden conforme con el reporte inicial a la remoción en masa, de la cual la Sociedad no especifica condiciones de manejo dadas), en el reporte final la Sociedad describe el paso a paso de las actividades de reparación de la línea, las cuales iniciaron el 24 de febrero de 2022, con excavación, corte de tubería y el 25 de febrero de 2022 se finalizan actividades mecánicas con la soldadura de la tubería, e inicio de pruebas respectivas para el 3 de marzo dar por finalizada la contingencia.

En la información aportada la Sociedad, no presenta, los resultados de la gestión adelantada con los habitantes de la vivienda cercana, considerando su proximidad y que el evento desencadeno e incendio. Si bien en las acciones del reporte inicial indica que realizaron socializaciones a la comunidad del área de influencia y a las autoridades municipales y veredales, no obran soportes de la realización de dichas actividades. En tal sentido se formula requerimiento mediante el cual la Sociedad indique dichas acciones.

La Sociedad no describe con claridad la causa que originó la fuga de gas, que desencadeno en un incendio y que pese a indicar que está por definir en su reporte inicial suscribe un movimiento en masa de la siguiente manera:

*(…)**

En este sentido, la Sociedad presentó el reporte final del evento de contingencias, una vez finalizó las actividades de reparación del tubo y reconformación conforme con la evidencia fotográfica aportada, sin definir causa, cantidad de gas involucrado en el evento ni soportes de la gestión social adelantada en ocasión al evento, por lo cual se e formula requerimiento.

(…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 29 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

29. Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las

coordenadas: LNG: -73° 55' 35.18"; LAT: 5° 42' 8.21"; en cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Causa que originó la contingencia.

b. Cantidad de gas involucrado.

c. Soportes de la respectiva gestión adelantada con comunidades del área de afectación y entes territoriales en ocasión al evento.

d. Acciones de manejo de la contingencia asociadas con el movimiento de remoción en masa, incluyendo el manejo de material de excavación, dando cumplimiento a la Ficha P-Ma-01: Manejo y Disposición Temporal de Materiales de Excavación. (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"(…)

Análisis del cumplimiento

Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). Sin embargo, en el documento de Informe de Cumplimiento Ambiental No. 17 La Sociedad presenta la siguiente tabla indicando las cantidades de Gas venteado por cada evento de contingencia: (…)

Mediante el ICA 17 la Sociedad indicó que la cantidad de gas venteado en el evento fue de 24.958,57 KPC.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la Sociedad no allegó la totalidad de la información Solicitada se procede a dar cumplimiento únicamente al literal b de esta obligación y a reitera los literales restantes. (…)"

Por lo anterior, a través del numeral 5 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*

5. Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: - 73°55'35.18"; LAT: 5°42'8.21"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Causa que originó la contingencia.

b. Soportes de la respectiva gestión adelantada con comunidades del área de afectación y entes territoriales en ocasión al evento.

c. Acciones de manejo de la contingencia asociadas con el movimiento de remoción en masa, incluyendo el manejo de material de excavación, dando cumplimiento a la Ficha P-Ma-01: Manejo y Disposición Temporal de Materiales de Excavación.

Lo anterior en cumplimiento de los literales a), c), y d) del numeral 29 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.

(…)"

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"**Condición de Modo:** Por no presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, con lineamientos establecidos por la Autoridad, en cumplimiento de los Literales a), c), y d) del Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, con plazo de entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022*

***Condición de Tiempo:** Desde el 30 de junio del 2023 como fecha máxima para presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, con lineamientos establecidos por la Autoridad, conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental y de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*

***Condición de Lugar**: Las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, con lineamientos establecidos por la Autoridad, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P no presentó las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá.

En este sentido, se determina que existe un riesgo para el suelo y la flora del área afectada, por cuanto no existen soportes que permitan conocer el manejo efectuado por la Sociedad área de afectación de 700 m2 que son reportados, ni las acciones de gestión con la comunidad del área de afectación de la contingencia, así como el manejo del material de excavación, que permita evidenciar el proceso del manejo de la contingencia con la intervención prospectiva que garantice que no surjan nuevas situaciones de riesgo, ante la causa que la origino, por lo que al no contar con los soportes descritos la Sociedad, se ha impedido el ejercicio pertinente de seguimiento y control ambiental que den cuenta de la recuperación que tuvo el recurso y las acciones para su no repetición.

(…)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, unifica los criterios para realizar los reportes sobre la ocurrencia de contingencias ambientales, en este sentido, considera la adopción de un formato que debe ser diligenciado a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, por el titular de la Licencia Ambiental o su equivalente, con destino a las autoridades ambientales competentes y además del numeral 5.2 Procedimiento de evaluación preliminar e inicio de acción del Plan Nacional De Contingencia, adoptado por el Decreto 1868 de 2021 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario del Sector Presidencia de la República"

De acuerdo a la obligación establecida en los Literales a), c), y d) del Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencia en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, siguiendo los lineamientos de La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, acorde con los requerimiento de esta autoridad, que debía ser aportada con plazo máximo al 30 de junio del 2023 , conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 5 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó las evidencias documentales concernientes a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922002, presentada 23 de febrero de 2022 en PK 20+480 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, Municipio de Briceño, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73°55'35.18"; LAT: 5°42'8.21", de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento de los literales a, c, y d del Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 5 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Octavo hecho: Por no presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 55' 36"; LAT:5° 41' 48"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Causa que originó el evento de contingencia.
b. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.

Lo anterior en cumplimiento del Numeral 31 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 6 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Artículo Segundo de la Resolución MADS No. 1767 de 2016 "Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones", estableció lo siguiente:

> ***"ARTICULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*
>
> *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.*
>
> *Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.*
>
> *PARÁGRAFO. Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho. (…)"*

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

> *"(…)* ***Consideraciones:***
>
> *La Sociedad presenta el reporte de contingencias de evento ocurrido el 4 de julio de 2022, bajo número VITAL 4100090013445922007 del 5 de julio de 2022, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Posteriormente el 22 de julio de 2022, transcurridos 18 días calendario, la Sociedad presenta un reporte final en el cual, se indica un área de afectación de suelo de 100 m2 (por actividades de excavación) e indica que se realizó venteo a la atmósfera de gas por un total de 836,61 KPC. Sin embargo, al igual que en el reporte inicial no indica la causa que origino el evento de contingencias.

El paso a paso de las actividades de reparación y puesta en marcha de la línea, se basaron en control de presiones mediante válvulas, venteo para despresurización, excavación mecánica y manual, desacople y acople de nueva manguera de 2", purga y llenado, operación de válvula VC11B, VC11A, CG Briceño y Albania, y entrega de tramo normalizado afectado sin presentar afectaciones en la continuidad de la entrada de gas a los municipios, siendo estas últimas actividades el 8 de julio de 2022.

Por otra parte, es importante mencionar que la Sociedad reportó la situación presentada a entes externos (Alcaldía de Briceño, CORPOBOYACA), y adelantó gestiones con la comunidad.

Finalmente, si bien la Sociedad presentó el reporte final del evento de contingencias, una vez finalizó las actividades de reparación del tubo, aunque indica llenado de la excavación, no presenta evidencia de la reconformación y estado final del área, en tal sentido de formula requerimiento. (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 31 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

31. Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 55' 36"; LAT:5° 41' 48"; en cumplimiento del Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Causa que originó el evento de contingencia.

b. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.

(…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"(…)

Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). Tras la revisión de la correspondencia allegada, no se encontró respuesta alguna a esta obligación, en este sentido se procede a realizar su reiteración

(…)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo anterior, a través del numeral 6 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) "**ARTÍCULO PRIMERO:** Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *6.Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 55' 36"; LAT:5° 41' 48"; de acuerdo con lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:*
>
> *a. Causa que originó el evento de contingencia.*
> *b. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.*
>
> *Lo anterior en cumplimiento del Numeral 31 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.*
>
> *(…)"*

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de Modo:** Por no presentar información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, en cumplimiento Numeral 31 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 6 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, con plazo de entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022*
>
> ***Condición de Tiempo:** Desde el 30 de junio del 2023 como fecha máxima para presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental y de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*
>
> ***Condición de Lugar**: Las evidencias documentales de la presentación de la información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA"*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P no presentó las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá.

En este sentido, se determina que existe un riesgo para el suelo y la flora del área afectada, por cuanto no existen soportes que permitan conocer el manejo efectuado por la Sociedad área de afectación de 100 m2 que son reportados, ni las acciones de gestión para la reconformación del área intervenida por la contingencia, que permita evidenciar el proceso del manejo de la contingencia con la intervención prospectiva que garantice que no surjan nuevas situaciones de riesgo, ante la causa que la origino, por lo que al no contar con los soportes descritos que den cuenta de la recuperación que tuvo el recurso y las acciones para su no repetición, la Sociedad ha impedido el ejercicio pertinente de seguimiento y control ambiental de esta autoridad.

(…)

De acuerdo a la obligación establecida en el Numeral 31 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, incluyendo la cusa de origen de la contingencia y el informe final de la reconformación del área, como las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencia en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, siguiendo los lineamientos de La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, acorde con los requerimiento de esta autoridad, que debía ser aportada con plazo máximo al 30 de junio del 2023 , conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 6 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó la información relacionada con a) Causa que originó el evento de contingencia, b) Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia, concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922007, ocurrida 4 de julio de 2022 en el PK21+150 del gasoducto La Belleza – Cogua, de la vereda Tarpeya, municipio de Briceño, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 55' 36"; LAT:5° 41' 48"; de acuerdo con lo

establecido en el Artículo Segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento del Numeral 31 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 6 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Noveno hecho: Por no presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, Municipio de Saboyá, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 44' 16"; LAT:5° 46' 19"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

> a. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia.
>
> Lo anterior en cumplimiento del literal b) del numeral 32 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

En primer lugar, es necesario indicar que, el Artículo Segundo de la Resolución MADS No. 1767 de 2016 "Por la cual se adopta el Formato Único para el reporte de Contingencias y se adoptan otras determinaciones", estableció lo siguiente:

> ***"ARTICULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya, el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*
>
> *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final.*
>
> *Una vez se presenta el reporte final, cada tres (3) meses el titular de la licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental equivalente deberá diligenciar el Formato Único en lo concerniente a la implementación de las medidas tendientes a prevenir, corregir y mitigar la contingencia y la recuperación ambiental hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental.*

PARÁGRAFO. Los informes de avances parciales deberán ser presentados cada veinte (20) días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe de la ocurrencia o conocimiento del hecho. (…)"

Posteriormente, el Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…) ***Consideraciones:***

La Sociedad presenta el reporte de contingencias de evento ocurrido el 4 de julio de 2022, bajo número VITAL 4100090013445922008 del 18 de julio de 2022, dando cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016.
Posteriormente el 06 de agosto de 2022, transcurridos 20 días calendario, la Sociedad presenta un reporte final en el cual, se indica un área de afectación de suelo de 3000 m2 (por actividades de excavación y reparación), sin indicar la cantidad de gas emitido por la ocurrencia de la contingencia, el cual quedo por determinar en el reporte inicial. Y en cuanto a la cusa que originó las contingencias indica que, "La fuga de gas en la tubería del gasoducto se presentó debido a los movimientos del terreno por inestabilidad geológica de la zona, los cuales generaron deformaciones en la tubería (arrugas) con posterior fisura del material que causó la fuga del gas".

El paso a paso de las actividades de reparación y puesta en marcha de la línea, se basaron básicamente en descapote y adecuación de accesos las cuales iniciaron el 20 de julio de 2022, excavaciones mecánicas y manuales, preparación de superficies de tuberías, Split té aguas arriba y aguas abajo, instalación de válvulas sándwich, soldadura de Voy Pass el 29 de julio de 2022, obras mecánicas en tubería de 20" para corte y reemplazo del tramo con purga y llenado que se ejecutó el 3 de agosto de 2022, desmonte de válvula sándwich y torqueo final ciego, y finalizando el 5 de agosto de 2022 con desmonte de By Pass, Torqueo ciego 12" e instalación tapón 2". Sin embargo, la Sociedad indica como última actividad que continuaran con obras de Geotecnia complementarias, sin indicar las actividades de reconformación del área y estado final, en tal sentido se formula requerimiento.

Durante la visita de seguimiento realizada por el equipo se seguimiento de la ANLA, del lunes 29 de agosto al lunes 5 de septiembre de 2022, se visitó el lugar de la contingencia para la cual la Sociedad informó que se remplazó un total de 72 metros de tubería y se evidenció que para el desarrollo de las actividades entre la quebrada La Cala y el límite se realizó un carreteable con alcantarillas para conducir las aguas de escorrentía a la quebrada. En cuanto al estado actual, se evidenció que el área se encontraba reconformada, pero sin revegetalización, así como señalización respectiva. (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 32 del Artículo Segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P., para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, presente las evidencias documentales del cumplimiento y/o ejecución de las siguientes obligaciones ambientales:*

(…)

32. Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+3000 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 44' 16"; LAT:5° 46' 19"; en cumplimiento del Artículo Segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Cantidad de gas involucrado.
b. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia

(…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 06269 del 27 de septiembre del 2023, fundamento técnico del Auto No. 8830 del 24 de octubre del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"(…)

Ante esta obligación la Sociedad no presentó respuesta en el Formato ICA 3A allegado a esta Autoridad Nacional mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (ICA 17). Sin embargo, en el documento de Informe De Cumplimiento Ambiental No. 17 La Sociedad presenta la siguiente tabla indicando las cantidades de Gas venteado por cada evento de contingencia:

Mediante el ICA 17 la Sociedad indicó que la cantidad de gas venteado en el evento fue de 37.352,68 KPC.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la Sociedad no allego la totalidad de la información Solicitada se procede a dar cumplimiento únicamente al literal a de esta obligación y a reiterar el literal b).

(…)"

Por lo anterior, a través del numeral 7 del Artículo Primero del Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO:*** *Reiterar a la Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., titular de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente - GCO", el cumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a que se hace referencia en el presente artículo:*

7. Presentar la siguiente información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 44' 16"; LAT:5° 46' 19"; de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021:

a. Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia Lo anterior en cumplimiento del literal b) del numeral 32 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 (…)"

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"****Condición de Modo:*** *Por no presentar Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, en cumplimiento literal b) del numeral 32 del artículo segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023, con plazo de entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, a partir de la ejecutoria del del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022

Condición de Tiempo: *Desde el 30 de junio del 2023 como fecha máxima para presentar Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental y de acuerdo con lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*

Condición de Lugar: *Las evidencias documentales de la presentación del Informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, con lineamientos establecidos por la Autoridad, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

En relación con el análisis realizado en el numeral 4 del presente Concepto Técnico, se concluye que la sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P no presentó las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá.

En este sentido, se determina que existe un riesgo para el suelo, flora e hídrico en la quebrada La Cala del área afectada, por cuanto no existen soportes que permitan conocer el manejo efectuado por la Sociedad área de afectación de 3000 m2 que son reportados, ni las acciones de gestión para la reconformación del área intervenida por la contingencia, que permita evidenciar el proceso del manejo de la contingencia con la intervención prospectiva que garantice que no surjan nuevas situaciones de riesgo, ante la causa que la origino y la recuperación del entorno, por lo que al no contar con los soportes descritos que den cuenta de la recuperación que tuvo el recurso y las acciones para su no repetición, la Sociedad ha impedido el ejercicio pertinente de seguimiento y control ambiental de esta autoridad.

(…)

La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, unifica los criterios para realizar los reportes sobre la ocurrencia de contingencias ambientales hasta su finalización y aprobación por parte de la autoridad ambiental, en este sentido, considera la adopción de un formato que debe ser diligenciado a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, por el titular de la Licencia Ambiental o su equivalente, con destino a las autoridades ambientales competentes.

De acuerdo a la obligación establecida en literal b) del numeral 32 del Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía presentar las evidencias documentales concerniente a la contingencia reportada mediante VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante

Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, municipio de Saboyá, departamento de Boyacá, incluyendo las acciones adelantadas frente a la atención de las contingencia en el cual se identifique la implementación del plan de contingencia en los procesos de conocimiento de riesgo, reducción del riesgo y manejo de la contingencia, siguiendo los lineamientos de La Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016, acorde con los requerimiento de esta autoridad, que debía ser aportada con plazo máximo al 30 de junio del 2023 , conforme con el plazo otorgado mediante el Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, que estableció su entrega al próximo Informe de Cumplimiento Ambiental.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no presento la información que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en el Artículo Segundo del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Numeral 7 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no presentó la información concerniente a la contingencia reportada mediante número VITAL 4100090013445922008, ocurrida 18 de julio de 2022 en el PK6+300 del gasoducto de la variante Puente Guillermo - Sucre Oriental, en la vereda La Lajita, Municipio de Saboyá, Departamento de Boyacá, en las coordenadas: LNG: -73° 44' 16"; LAT:5° 46' 19"; relacionada con el informe final de reconformación del área intervenida en atención a la contingencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 1767 de 2016 y del Decreto 1868 de 2021.

Lo anterior, en cumplimiento del literal b) del numeral 32 del artículo segundo del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y el Numeral 7 del Artículo Primero del Auto. No. 8830 del 24 de octubre de 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Décimo hecho: *Por no entregar la evidencia documental, respecto la evaluación* económica de impactos en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución No. 02044 del 15 noviembre del 2018, así:

a. Inclusión del análisis económico de los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de

impactos, consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental.

b. Replanteo de la valoración económica del impacto "El cambio del uso del suelo", para lo cual debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo económico, cuantificando económicamente el impacto "El cambio del uso del suelo" considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas.

c. Replanteo de la valoración económica de los impactos "Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre", de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental.

d. Ajuste del flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto - VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB); además adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones.

e. Ajuste del flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas.

En cumplimiento de los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y de los Numerales 17, 18, 19, 20 y 21 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y los Requerimientos 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023.

A continuación, se procederá a analizar el seguimiento ambiental realizado por esta Autoridad a cada uno de los requerimientos efectuados mediante el artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018:

a. *Incluir en el análisis económico los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de*

impactos, consideradas por esta Autoridad, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental.

Mediante Concepto Técnico No. 05984 del 05 de octubre de 2018, el cual sirvió de fundamento de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, esta Autoridad realizó el siguiente análisis respecto a la solicitud de modificación de licencia que realizó la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P, "dentro del marco del proyecto de expansión "Cusiana Fase IV", en el Departamento de Boyacá", con radicación 2018069468-1-000 del 30 de mayo de 2018:

"(…) ***9.2.1.Consideraciones sobre la selección de impactos relevantes y los criterios de escogencia por parte del solicitante***

Con relación a la identificación de impactos, TGI S.A E.S.P expresa que consideró aquellos de importancia ambiental severa, y con una alta residualidad, los cuales son: Cambio en el uso del suelo, Cambios en las características fisicoquímicas y/o microbiológicas del suelo, Modificación de la cobertura vegetal, Cambio en la conectividad ecosistémica, Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas, Alteración de la estructura y composición florística, y afectación de individuos de especies de Flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica, económica y cultural, Modificación del hábitat de la fauna silvestre, Alteración del patrimonio arqueológico y cultural.

Al realizar la revisión documental frente a la matriz de evaluación ambiental, se evidencia que existe coherencia en relación al criterio de selección y el resultado del mismo. Sin embargo y dado que esta Autoridad identifica la sensibilidad y la importancia del impacto Afectación de las comunidades faunísticas, determinando su calificación severa y que adicionalmente, se solicita a TGI S.A E.S. P contemplar los resultados de la evaluación de los impactos relacionados con la geomorfología, es decir, la Modificación de las Geoformas, estos deberán ser considerados en el análisis de la evaluación económica ambiental.

(…)"

Por lo anterior, mediante el literal a) del artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se autorizó la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994 y sus modificaciones, se impuso la siguiente obligación relacionada con la Evaluación Económica Ambiental así:

*"**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., respecto la evaluación económica de impactos, deberá presentar en el primer informe de cumplimiento ambiental lo siguiente:*

a. Incluir en el análisis económico los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de impactos, consideradas por esta Autoridad, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental.

(…)"

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO,

emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…)

El seguimiento a la obligación se realiza a partir de la información presentada por la empresa mediante radicado 2022133724-1- 000 del 30 de junio de 2022 correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA N°16 con periodo de seguimiento de enero a diciembre del año 2021. Una vez verificada la información, se constata que en el radicado 2022133724-1-000 del 30 de junio de 2022 la empresa adjunta el documento denominado "ICA_3a_3b_2021.PDF" mediante el cual frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales a), b) c), d) y e) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 refiere que "Se informa el inicio de la actividad autorizada mediante esta providencia , con oficio 2019048126 de abril de 2019. Ver ICA de construcción, radicado en 2019

(…)

Por lo tanto, se procede con la verificación del radicado 2019048126 del 12 de abril de 2019 evidenciando que en el mismo se indica que se iniciaran actividades a partir del lunes 15 de abril de 2019

(…)

Posteriormente, partiendo de la indicación de la empresa en donde se refiere "Ver ICA de construcción, radicado en 2019" se procedió con la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental mencionado, sin embargo, no fue posible evidenciar un radicado asociado a dicho informe en el año 2019. Por otro lado, se constato que el mismo fue radicado en el año 2020 con código 2020196 994-1-000 y fecha del 3 de noviembre del año 2020:

(…)

Dentro de la información del radicado 2020196994-1-000 del 3 de noviembre del año 2020, la empresa adjunta el documento denominado "Ficha ICA_3a.PDF" mediante el cual frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales a), b) c), d) y e) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 refiere que "A la fecha de corte del presente informe, no se ha iniciado esta actividad":

(…)

En atención a lo anterior y con el objeto de lograr identificar información relacionada a la valoración económica de impactos, se procedió a verificar el radicado 2021134623- 1-000 del 1 de julio de 2021 correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental No.2 para la etapa de construcción del proyecto de interés en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 27 de septiembre de 2020. Como resultado no fue posible identificar información que dé respuesta a las obligaciones relacionadas con la evaluación económica:

(…)

Adicionalmente, la falta de esta información se verificó en el oficio 2021167884-2-000 de 11 de agosto de 2021 emitido por esta Autoridad en donde se da resultado no conforme de la Verificación Preliminar del ICA No. 2 radicado previamente por la empresa mediante radicado 2021134623-1- 000 del 1 de julio de 2021, con base a que no se presentó la siguiente información:

(…)

Finalmente, se revisó la información adjunta a los radicados 2021112859-1-000 del 4 de junio de 2021 (ICA No 15 para el periodo 01 de enero 2020 – 31 de diciembre 2020) y 2020146280-1-000 del 3 de septiembre de 2020 (ICA No 14 para el periodo 01 de enero 2019 – 31 de diciembre 2019) en los

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

cuales se adjuntas los documentos denominados "5.ICA_3a_3b_2020.EXCEL" e "4. ICA_3a_3b.EXCEL" respectivamente como resultado en ambos casos se indicó que (…)

Con base en las consideraciones referidas previamente, esta Autoridad concluye que la información presentada no suministra evidencia del cumplimiento a lo establecido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo décimo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, por lo tanto, se reitera la obligación (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 17 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

17. Incluir en el análisis económico los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de impactos, consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental; en cumplimiento del literal a) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018. (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo de 2023, fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"Una vez se revisaron los sistemas de información de esta Entidad, se concluye que en el marco del cumplimiento de esta obligación la empresa no ha remitido información durante el período 20 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023. Por lo tanto, se reitera el requerimiento."

Por lo anterior, a través del requerimiento 20 del Artículo Primero del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) **REQUERIMIENTOS REITERADOS***

Reiterar a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P - TGI, titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0022 del 7 de enero de 1994, para la ejecución del proyecto "Gasoducto Barrancabermeja Neiva- Centro Oriente", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia. (…)

Requerimiento 20

Incluir en el análisis económico los impactos: Afectación de las comunidades faunísticas y Modificación de las Geoformas. Dadas las condiciones de importancia severa y complemento de la evaluación de impactos, consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser incluidos en el análisis económico ambiental; en cumplimiento del literal a) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y del numeral 17 del artículo primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 (…)"

b. *Replanteo de la valoración económica del impacto "El cambio del uso del suelo", para lo cual debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo económico, cuantificando económicamente el impacto "El cambio del uso del suelo" considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas.*

Mediante Concepto Técnico No. 05984 del 05 de octubre de 2018, el cual sirvió de fundamento de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, esta Autoridad realizó el siguiente análisis respecto a la solicitud de modificación de licencia que realizó la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P, "dentro del marco del proyecto de expansión "Cusiana Fase IV", en el Departamento de Boyacá", con radicación 2018069468-1-000 del 30 de mayo de 2018:

9.2.4. Consideraciones sobre la valoración económica para impactos NO internalizables

9.2.4.1. Consideraciones sobre la valoración de los costos y beneficios ambientales Consideraciones sobre los costos (…)

Por su parte, el cambio del uso del suelo es cuantificado a través del costo de oportunidad de las actividades económicas (ganadería y forestal) en el que se incurre debido a la ejecución de las actividades del proyecto, estableciendo las áreas de afectación, y relacionando estas con la producción de una hectárea de ganadería, lo cual tiene un costo total de $159.435.884. Además, la empresa incluye en el ejercicio de valoración, el costo de establecimiento y mantenimiento de Industria forestal ponderado, que alcanza un costo total de $1.374.915.

Posteriormente TGI S.A E.S.P relaciona la cuantificación del costo de oportunidad por pérdida de empleo dada la afectación a la actividad ganadera, el cual establece en $406.348,75.

Con relación a la información, esta Autoridad considera que el análisis para la aproximación del valor presentado por TGI S.A E.S.P es pertinente con base en la afectación causada por el proyecto; sin embargo, para efectos de seguimiento la empresa deberá recalcular la cuantificación del impacto teniendo en cuenta, que para cada una las coberturas deberá considerar el costo de oportunidad de la mano de obra asociada a estas, así como el valor de la tierra (factores productivos). Así mismo debe asegurarse que el resultado obtenido en cada valoración debe ser coherente con las cifras incluidas en el flujo económico

(…)"

Por lo anterior, mediante el literal b) del artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se autorizó la modificación de la Licencia Ambiental, se impuso la siguiente obligación relacionada con la Evaluación Económica Ambiental así:

*"**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., respecto la evaluación económica de impactos, deberá presentar en el primer informe de cumplimiento ambiental lo siguiente:*

b) Replantear la valoración económica del impacto El cambio del uso del suelo, debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo

económico, cuantificando económicamente el impacto El cambio del uso del suelo considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas (…)"

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

"(…) 7.12. RESOLUCIÓN 2044 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

(…)

Análisis del cumplimiento

Las consideraciones relacionadas al cumplimiento de esta obligación se presentan en la sección correspondiente al literal a) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, en el cual se reitera la obligación relacionada al literal b) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 18 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

18. Replantear la valoración económica del impacto "El cambio del uso del suelo", para lo cual debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo económico, cuantificando económicamente el impacto "El cambio del uso del suelo" considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas; en cumplimiento del literal b) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018. (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo de 2023, fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"Una vez se revisaron los sistemas de información de esta Entidad, se concluye que en el marco del cumplimiento de esta obligación la empresa no ha remitido información durante el período 20 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023. Por lo tanto, se reitera el requerimiento. (…)"

Por lo anterior, a través del requerimiento 21 del Artículo Primero del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) **REQUERIMIENTOS REITERADOS***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Reiterar a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P - TGI, titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0022 del 7 de enero de 1994, para la ejecución del proyecto "Gasoducto Barrancabermeja Neiva- Centro Oriente", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia. (…)

Requerimiento 21

Replantear la valoración económica del impacto "El cambio del uso del suelo", para lo cual debe asegurarse que el valor obtenido en cada valoración debe ser coherente con los valores que se incluirán en el flujo económico, cuantificando económicamente el impacto "El cambio del uso del suelo" considerando la cuantificación biofísica y los costos de oportunidad relacionado con las coberturas; en cumplimiento del literal b) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y del numeral 18 del artículo primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.

c. *Replanteo de la valoración económica de los impactos "Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre", de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental.*

Mediante Concepto Técnico No. 05984 del 05 de octubre de 2018, el cual sirvió de fundamento de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, esta Autoridad realizó el siguiente análisis respecto a la solicitud de modificación de licencia que realizó la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P, "dentro del marco del proyecto de expansión "Cusiana Fase IV", en el Departamento de Boyacá", con radicación 2018069468-1-000 del 30 de mayo de 2018:

"Para la Valoración económica de los impactos Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre, TGI S.A E.S.P, expresa que la cuantificación se desarrolla en función de aspectos de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad (fauna y flora), contrastado con niveles ecosistémicos presentes en el área de influencia, los cuales se verán afectados por el desarrollo de las actividades del proyecto, argumentando que " la estimación del costo de estos impactos se toma como proxy las acciones preestablecidas en el Decreto 900 de 1997 por el cual se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Considerando que dichas tasas presupuestales representan para la sociedad lo que estarían dispuestos a pagar por conservar o evitar la afectación y alteraciones de ecosistemas y con ello la preservación de hábitats"

Con relación a la cuantificación presentada, esta Autoridad considera importante aclarar que la naturaleza del impacto es sobre el aprovechamiento y no sobre la conservación, por lo que el valor no estaría cuantificando la afectación. Además, se resalta que, aunque los bienes y servicios ecosistémicos tengan una naturaleza dinámica no es correcto agrupar los impactos para la valoración, dado que se están obviando externalidades causadas como soporte, base de corredores, regulación de equilibrio genético entre flora y fauna, y regulación. Finalmente, el decreto 900 de 1997 establece unas características puntuales sobre las coberturas, como por ejemplo que estas deben tener poca o ninguna intervención, por lo que emplear este referente de valor, no es apropiado, por lo anterior, se deberá desarrollar individualmente la cuantificación económica de los impactos Cambio en la

conectividad ecosistemico / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre, información que deberá ser presentada a esta Autoridad.

(…)"

Por lo anterior, mediante el literal c) del artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se autorizó la modificación de la Licencia Ambiental, se impuso la siguiente obligación relacionada con la Evaluación Económica Ambiental así:

*"**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., respecto la evaluación económica de impactos, deberá presentar en el primer informe de cumplimiento ambiental lo siguiente:*

c. Replantear la valoración económica de los impactos Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre, de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, Dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental."

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

*"(…) **7.12. RESOLUCIÓN 2044 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018***

(…)

Análisis del cumplimiento

Las consideraciones relacionadas al cumplimiento de esta obligación se presentan en la sección correspondiente al literal a) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, en el cual se reitera la obligación relacionada al literal b) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 (…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 19 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

19. Replantear la valoración económica de los impactos "Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre", de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos

implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental; en cumplimiento del literal c) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 (…)"

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo de 2023, fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"(…)

7.2.1. Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022

(…)

Análisis del cumplimiento

Una vez se revisaron los sistemas de información de esta Entidad, se concluye que en el marco del cumplimiento de esta obligación la empresa no ha remitido información durante el período 20 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023. Por lo tanto, se reitera el requerimiento. (…)"

Por lo anterior, a través del requerimiento 22 del Artículo Primero del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

"(…) ***REQUERIMIENTOS REITERADOS***

Reiterar a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P - TGI, titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0022 del 7 de enero de 1994, para la ejecución del proyecto "Gasoducto Barrancabermeja Neiva- Centro Oriente", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia. (…)

Requerimiento 22

Replantear la valoración económica de los impactos "Cambio en la conectividad ecosistémica / Alteración de ecosistema estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas / Modificación del hábitat de la fauna silvestre", de manera que el valor obtenido en cada valoración resulte coherente con las cifras incluidas en el flujo económico, dadas las condiciones de los bienes y servicios ecosistémicos implicados en cada impacto consideradas por esta Autoridad Nacional, estos impactos deben ser cuantificados individualmente y ser incluidos en el análisis económico ambiental; en cumplimiento del literal c) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y del numeral 19 del artículo primero Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022. (…)"

> ***d.*** *Ajuste del flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto - VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB); además adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones.*

Mediante Concepto Técnico No. 05984 del 05 de octubre de 2018, el cual sirvió de fundamento de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, esta Autoridad realizó el siguiente análisis respecto a la solicitud de modificación de licencia que

realizó la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P, "dentro del marco del proyecto de expansión "Cusiana Fase IV", en el Departamento de Boyacá", con radicación 2018069468-1-000 del 30 de mayo de 2018:

> *"(…)*
>
> ***9.2.4.2. Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos***
>
> *(…)*
>
> *Ahora bien, con base en las consideraciones respecto a la selección de impactos relevantes y valoración de beneficios y costos, y sin perjuicio de la viabilidad del proyecto, se deberá ajustar el flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales además del análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resultan más críticas para el resultado del ACB. (…)"*

Por lo anterior, mediante el literal d) del artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se autorizó la modificación de la Licencia Ambiental, se impuso la siguiente obligación relacionada con la Evaluación Económica Ambiental así:

> *"**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., respecto la evaluación económica de impactos, deberá presentar en el primer informe de cumplimiento ambiental lo siguiente:*
>
> *d. Ajustar el flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto - VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB). Adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones."*

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***7.12. RESOLUCIÓN 2044 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018***
>
> *(…)*
>
> *Análisis del cumplimiento Con base en las consideraciones referidas previamente, esta Autoridad concluye que la información presentada no suministra evidencia del cumplimiento a lo establecido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo décimo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, por lo tanto, se reitera la obligación.*
>
> *(…)"*

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 20 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el

siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"**ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
>
> *(…)*
>
> *20. Ajustar el flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto - VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB); además adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones; en cumplimiento del literal d) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018. (…)"*

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo de 2023, fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

> *"(…)*
>
> *7.2.1. Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022*
>
> *(…)*
>
> ***Análisis del cumplimiento***
>
> *Una vez se revisaron los sistemas de información de esta Entidad, se concluye que en el marco del cumplimiento de esta obligación la empresa no ha remitido información durante el período 20 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023. Por lo tanto, se reitera el requerimiento. (…)"*

Por lo anterior, a través del requerimiento 23 del Artículo Primero del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

> *"(…) **REQUERIMIENTOS REITERADOS***
>
> *Reiterar a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P - TGI, titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0022 del 7 de enero de 1994, para la ejecución del proyecto "Gasoducto Barrancabermeja Neiva- Centro Oriente", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia. (…)*
>
> ***Requerimiento 23***
>
> *Ajustar el flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos (Valor Presente Neto -VPN y la Relación Costo Beneficio - RCB); además adelantar finalmente el análisis de sensibilidad utilizando variables críticas que lleven a probar la robustez de las conclusiones; en cumplimiento del literal d) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y del numeral 20 del artículo primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022.*
>
> *(…)"*

> ***e.*** *Ajuste del flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas.*

Mediante Concepto Técnico No. 05984 del 05 de octubre de 2018, el cual sirvió de fundamento de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, esta Autoridad realizó el siguiente análisis respecto a la solicitud de modificación de licencia que realizó la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - TGI S.A. E.S.P, "dentro del marco del proyecto de expansión "Cusiana Fase IV", en el Departamento de Boyacá", con radicación 2018069468-1-000 del 30 de mayo de 2018:

> *"(…)*
>
> ***9.2.4.2. Consideraciones sobre la evaluación de indicadores económicos***
>
> *(…)*
>
> *Ahora bien, con base en las consideraciones respecto a la selección de impactos relevantes y valoración de beneficios y costos, y sin perjuicio de la viabilidad del proyecto, se deberá ajustar el flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales además del análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resultan más críticas para el resultado del ACB. (…)"*

Por lo anterior, mediante el literal e) del artículo décimo octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se autorizó la modificación de la Licencia Ambiental, se impuso la siguiente obligación relacionada con la Evaluación Económica Ambiental así:

> *"**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.** La sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., respecto la evaluación económica de impactos, deberá presentar en el primer informe de cumplimiento ambiental lo siguiente:*
>
> *e. Ajustar el flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas."*

El Grupo Técnico de Seguimiento Ambiental de la ANLA, dentro de las labores de control y seguimiento ambiental al proyecto Gasoducto Centro Oriente – GCO, emitió el Concepto Técnico No. 06547 del 25 de octubre de 2022, fundamento técnico del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, el cual, en relación con el cumplimiento de la referida obligación, estableció lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***7.12. RESOLUCIÓN 2044 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018***
>
> *(…)*

Análisis del cumplimiento Con base en las consideraciones referidas previamente, esta Autoridad concluye que la información presentada no suministra evidencia del cumplimiento a lo establecido en los literales a), b), c), d) y e) del artículo décimo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, por lo tanto, se reitera la obligación.

(…)"

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental, a través del numeral 21 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre del 2022, realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"**ARTÍCULO PRIMERO**: Reiterar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*

(…)

21. Ajustar el flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas; en cumplimiento del literal e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018."

Más adelante, esta Autoridad emitió el Concepto Técnico No. 2462 del 12 de mayo de 2023, fundamento técnico del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, el cual estableció el incumplimiento de la obligación, en los siguientes términos:

"(…)

7.2.1. Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022

(…)

Análisis del cumplimiento

Una vez se revisaron los sistemas de información de esta Entidad, se concluye que en el marco del cumplimiento de esta obligación la empresa no ha remitido información durante el período 20 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023. Por lo tanto, se reitera el requerimiento. (…)"

Por lo anterior, a través del requerimiento 24 del Artículo Primero del Acta No. 235 del 12 de mayo del 2023, la ANLA realizó el siguiente requerimiento a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P.:

*"(…) **REQUERIMIENTOS REITERADOS***

Reiterar a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P - TGI, titular de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0022 del 7 de enero de 1994, para la ejecución del proyecto "Gasoducto Barrancabermeja Neiva- Centro Oriente", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia. (…)

Requerimiento 24

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ajustar el flujo económico y posteriormente obtener los nuevos indicadores económicos ambientales del proyecto, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas; en cumplimiento del literal e) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y del numeral 21 del artículo primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022

(…)"

Al respecto, el Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"**Condición de Modo:** Por no entregar la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, conforme a lo establecido por la Autoridad, en de los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 y Numerales 17, 18, 19, 20 y 21 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 y Requerimiento 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023 y los Requerimientos 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023*

***Condición de Tiempo:** Desde el 30 de septiembre del 2019 como fecha máxima para entregar la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, con lineamientos establecidos por la Autoridad, conforme con el plazo otorgado mediante el Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, que estableció su entrega en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental, el cual para la fase de construcción tiene temporalidad semestral y considerando el inicio de las actividades en abril del 2019, lo que informó mediante la 2019048126 del 12 de abril de 2019 evidenciando que en el mismo se indica que se iniciaran actividades a partir del lunes 15 de abril de 2019 y bajo lo establecido en las Resolución 0549 del 2020 y la Resolución 0077 del 2019.*

***Condición de Lugar:** Las evidencias documentales de la entrega de la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, con lineamientos establecidos por la Autoridad, debieron ser entregadas en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA."*

De igual forma, frente a los bienes de protección afectados y/o en riesgo con el hecho presuntamente constitutivo de infracción ambiental, el referido Concepto Técnico No. 8033 del 21 de noviembre de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) indica lo siguiente:

"5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

De acuerdo a lo establecido en los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, Resolución mediante la cual se modifica el Artículo Primero de la Resolución 406 del 24 de noviembre de 1994, modificado por el artículo tercero de la Resolución 1609 del 19 de agosto de 2009, y por el artículo primero de la Resolución 2295 del 26 de noviembre de 2009, en el sentido de incluir la autorización a la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL - S. A. E. S. P., para la construcción y operación del Loop de 30" y 22 km de longitud denominado Puerto Romero – Vasconia, municipio de Puerto Boyacá, (Boyacá) para el proyecto "Gasoducto La Belleza – Vasconi, para el proyecto " Gasoducto Centro Oriente - GCO ", la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía entregar en el primer informe de cumplimiento ambiental – ICA de la modificación, la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos, con los ajustes al flujo económico, los replanteos a la valoración e inclusión de análisis económicos de impactos, pertinentes en ocasión a la modificación de la licencia ambiental

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

mediante la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, de acuerdo con las consideraciones expuestas por esta autoridad.

Sin embargo, luego de la evaluación realizada a la Valoración Económica Ambiental se determinó; Dentro de la información del radicado 2020196994-1-000 del 3 de noviembre del año 2020, la empresa adjunta el documento denominado "Ficha ICA_3a.PDF" mediante el cual frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales a), b) c), d) y e) del artículo décimo octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018 refiere que "A la fecha de corte del presente informe, no se ha iniciado esta activiadad" y En atención a lo anterior y con el objeto de lograr identificar información relacionada a la valoración económica de impactos, se procedió a verificar el radicado 2021134623-1-000 del 1 de julio de 2021 correspondiente al Informe de Cumplimiento Ambiental No.2 para la etapa de construcción del proyecto de interés en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 27 de septiembre de 2020. Como resultado no fue posible identificar información que dé respuesta a las obligaciones relacionadas con la evaluación económica, lo anterior de la página 537 Concepto Técnico 0647 del 25 de octubre de 2022

De esta manera, se establece que la Sociedad incurrió en un presunto incumplimiento normativo ya que al no entregar la información solicitada por esta autoridad frente a la Valoración Económica Ambiental, con referencia a los impactos identificados para la modificación autorizada mediante la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, no ha sido posible verificar la inclusión análisis económico los impactos, Replanteo la valoración económica y Ajuste del flujo de costos y beneficios de tal manera que se evidencie cada uno de los tópicos contemplados en correspondencia con las valoraciones económicas, y actualizar los indicadores económicos, realizando el análisis de sensibilidad que permita determinar aquellas variables que resulten más críticas, afectando con la ausencia de la entrega de la información , el adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(…)

De acuerdo a la obligación establecida en los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, debía entregar en el primer informe de cumplimiento ambiental – ICA de la modificación, la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos, con los ajustes al flujo económico, los replanteos a la valoración e inclusión de análisis económicos de impactos, pertinentes en ocasión a la modificación de la licencia ambiental mediante la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, acorde con los requerimiento de esta autoridad, que debía ser aportada con plazo máximo al 30 de septiembre del 2019, conforme con el plazo otorgado mediante Resolución 2044 del 15 de noviembre de 2018, que estableció su entrega al primer Informe de Cumplimiento Ambiental.

Ahora bien, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los seguimientos ambientales realizados al proyecto Gasoducto Centro Oriente - GCO., se evidencio que la Sociedad no entrego en el primer informe de cumplimiento ambiental – ICA de la modificación, la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos que diera cuenta del cumplimento dentro de los términos establecidos en la Resolución N° 02044 del 15 noviembre del 2018, razón por la cual, la obligación fue reiterada en: • Los Numerales 17, 18, 19, 20 y 21 del Artículo Primero del Auto 11835 del 29 de diciembre de 2022 • Los Requerimientos 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023

Resaltando que en los radicados del ICA No. 17, Radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022) y el radicado 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023 con asunto;" Ajuste LAM0069 Radicado ANLA: 20234700349331 del 24 de agosto de 2023", en el que la Sociedad entrega ajuste al ICA 17, no se evidencia documentación que, de cumplimiento al requerimiento."

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 8033 del 21 de noviembre de 2023, es posible señalar que, al parecer, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no entregó la evidencia documental respecto la evaluación económica de impactos, con ocasión

a la modificación de la licencia ambiental aprobada mediante la Resolución No. 02044 del 15 noviembre del 2018.

Lo anterior, en cumplimiento de los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018 y de los Numerales 17, 18, 19, 20 y 21 del Artículo Primero del Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022 y los Requerimientos No. 20, 21, 22, 23 y 24 del Acta 235 del 12 de mayo 2023.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

V. Incumplimiento a los actos administrativos.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente:

6.1. Resolución No. 0022 del 7 de enero de 1994, por la cual el INDERENA otorgó Licencia Ambiental a la sociedad ECOPETROL S.A. para la construcción de la ampliación de la red de transporte de crudo de Puerto Serviez - Sebastapol

y del gasoducto puerto Serviez - Vasconia, en los departamentos de Boyacá y Santander.

6.2. Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994, por la cual el entonces MMA otorgó Licencia Ambiental para el proyecto de conversión a gasoducto del oleoducto Central de Los Llanos en el tramo La Belleza Vasconia, en los departamentos de Santander y Boyacá.

6.3. Resolución No. 111 del 3 de febrero de 1995, por la cual el entonces MMA otorgó Licencia Ambiental a ECOPETROL S.A. para la construcción del Gasoducto La Belleza- Cogua.

6.4. Resolución No. 778 del 26 de julio de 1995, por la cual el entonces MMA otorgó Licencia Ambiental a ECOPETROL S.A. para la construcción del Gasoducto Barrancabermeja- Neiva y sus 18 ramales de distribución.

6.5. Auto No. 383 del 17 de junio de 1997, por el cual el entonces MMA ordenó la acumulación de los expedientes y aprobó el Plan de Contingencia - PDC de operación del Gasoducto Centro Oriente, tramo Barrancabermeja - Neiva y desde Vasconia hasta Cogua.

6.6. Resolución No. 1270 del 22 de noviembre de 1996, por la cual el entonces MMA modificó la Resolución No. 778 de 1995, gasoducto Barranca-Neiva.

6.7. Resolución No. 1132 del 31 de diciembre de 1998, por la cual el entonces MMA modificó el artículo primero de la Resolución No. 778 de 1995.

6.8. Resolución No. 1150 del 27 de noviembre de 2002, por la cual el entonces MMA modificó la Resolución No. 111 de 1995 del Gasoducto La Belleza – Bogotá.

6.9. Resolución No. 0854 del 17 de mayo de 2007, por la cual el MAVDT autorizó la cesión de una Licencia Ambiental a la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.

6.10. Resolución No. 1295 del 18 de julio de 2008, por la cual el MAVDT modificó el artículo primero de la Resolución No. 111 del 3 de febrero de 1995 y autorizó la construcción y operación de la variante de Checua.

6.11. Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009, por la cual el entonces MAVDT modificó las Resoluciones No. 406 del 24 de noviembre de 1994 y 1132 del 31 diciembre 1998.

6.12. Resolución No. 2295 del 26 de noviembre de 2009, por la cual el MAVDT modificó la Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994, modificada por la Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009.

6.13. Resolución No. 0171 del 14 de marzo de 2012, por la cual la ANLA tomó medidas de ajuste vía seguimiento a la medida de compensación indicada en el artículo octavo de la Resolución No. 1609 del 19 de agosto de 2009.

6.14. Resolución No. 1087 del 31 de octubre de 2013, por la cual la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 778 de 1995 y sus modificaciones.

6.15. Auto No. 3321 del 4 de agosto de 2014, el cual tuvo como fundamento el Concepto Técnico No. 5366 del 28 de noviembre de 2013.

6.16. Auto No. 3241 del 11 de agosto de 2015, el cual tuvo como fundamento el Concepto Técnico No. 3534 del 15 de julio de 2015.

6.17. Auto No. 06253 del 17 de octubre de 2018, el cual tuvo como fundamento el Concepto Técnico No. 3510 del 3 de julio de 2018.
6.18. Resolución No. 2044 del 15 de noviembre de 2018, por la cual la ANLA modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994 y sus modificaciones.
6.19. Auto No. 09821 del 8 de octubre de 2020, el cual tuvo como fundamento el Concepto Técnico No. 5006 del 13 de agosto de 2020.
6.20. Resolución No. 0657 del 9 de abril de 2021, por la cual la ANLA modificó la Licencia Ambiental Ordinaria otorgada con Resolución No. 778 de julio 26 de 1995.
6.21. Auto No. 10245 del 29 de noviembre de 2021, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 06233 del 08 de octubre de 2021.
6.22. Resolución No. 1993 del 14 de septiembre de 2022, por la cual la ANLA modificó la Resolución No. 778 de 26 de julio de 1995.
6.23. Auto No. 11835 del 29 de diciembre de 2022, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6547 del 25 de octubre de 2022.
6.24. Acta No. 235 del 12 de mayo de 2023, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 2462 del viernes, 12 de mayo de 2023.
6.25. Auto No. 8830 del 24 de octubre de 2023, el cual tuvo como fundamento técnico del Concepto Técnico No. 6269 del miércoles, 27 de septiembre de 2023.
6.26. ICA No. 17, presentado mediante radicado 20236200298762 del 30 de junio de 2023 (enero a diciembre del año 2022).
6.27. Radicado ANLA 20236200656532 del 26 de septiembre del 2023, por el cual la sociedad presentó documento denominado ajuste al ICA 17.

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, con NIT 900.134.459-7, en su condición de titular de la Licencia Ambiental para el proyecto "Gasoducto Centro Oriente – GCO" otorgado por la ANLA mediante la Resolución No. 406 del 24 de noviembre de 1994 y sus modificaciones, por los hechos relacionados en la parte motiva de este acto administrativo.

PARÁGRAFO: El expediente SAN0028-00-2024 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese como pruebas de la presente actuación las relacionadas en el acápite "*VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva de este acto administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Auto a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. E.S.P, con NIT 900.134.459-7, a través de apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundodel artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdocon el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 20 MAR. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

María Alejandra Serrano Guevara
MARIA ALEJANDRA SERRANO GUEVARA
CONTRATISTA

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0028-00-2024
Concepto Técnico N° 8033 del 21 de noviembre de 2023

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

Proceso No.: 20241420015165

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad